KAPITOLU 330

ATT DWAR L-AWTORITÀ GĦAS-SERVIZZI FINANZJARJI TA' MALTA

Sostitwit: XIII. 1994.2. Emendat: XVII. 2002.103.

Biex iwaqqaf Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, biex jirregola dawk l-attivitajiet u biex jipprovdi għal ħwejjeġ li huma anċillari jew inċidentali għalihom jew li għandhom x'jaqsmu magħhom.

20 ta' Jannar, 1989;
30 ta' Ġunju, 1989

L-ATT XXXIV tal-1988, kif emendat bl-Att XV tal-1989; bl-Avviż Legali 167 tal-1989; bl-Att XXXI tal-l990; bl-Avviżi Legali: 79 u 183 tal-1990; bl-Atti XIII tal-1994, XXV tal-1995, XVII tal-2002, IV tal-2003, XIII tal-2004, XII tal-2006, XX tal-2007; bl-Avviż Legali 424 tal-2007; bl-Atti III tal-2009, II u XIX tal-2010, X tal-2011; bl-Avviż Legali 426 tal-2012; bl-Atti XX tal-2013, XXII tal-2014, XXI tal-2015, XVI, XXXI of 2017 u VI tal-2018. VIII tal-2019. XXVI tal-2019 u V tal-2020 u VIII tal-2020 u LXII tal-2020 u XII tal-2021 u XLVI tal-2021, LXXI u LXXII tal-2021 u bl-Avviż Legali 225 tal-2021 u bl-Att VI tal-2024.

PRELIMINARI

Titolu fil-qosor. *Emendat: XIII.1994.2; XVII. 2002.103.*

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att hu l-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.

Tifsir. *Emendat: XV. 1989.2; XXXI.1990.2; XIII.1994.3. Sostitwit: XVII. 2002.105. Emendat: IV. 2003.16; XX. 2007.3; XIX. 2010.3; XXI. 2015.3; XVI. 2017.42; XXXI. 2017.3; VI. 2018.2; VIII.2019.2; XLVI.2021.3.*

2. F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra:

"Awtorità" tfisser l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta mwaqqfa bl-artikolu 3;

"Bord tal-Gvernaturi" tfisser il-Bord tal-Gvernaturi tal-Awtorità mwaqqaf bl-artikolu 6;

"il-BRRD" tfisser id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 82/891/KEE, u d-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE, 2011/35/UE, 2012/30/UE u 2013/36/UE, u Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 648/2012, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, kif emendati minn żmien għal żmien, u tinkludi kull miżura ta' implimentazzjoni, li timplimenta standards tekniċi, standards tekniċi regolatorji, linji gwida u miżuri bħal dawk li kienu jew jistgħu jiġu maħruġa taħthom;

"Direttorat" tfisser sezzjoni tal-Awtorità, imwaqqfa mill-Bord tal-Gvernaturi bl-artikolu 5, magħmula minn numru ta' taqsimiet u funzjonijiet;

"istituzzjoni" tfisser istituzzjoni ta' kreditu jew ditta ta' investiment;

"Konsulent Ġenerali" tfisser l-Uffiċjal li jmexxi d-Direttorat responsabbli għall-affarijiet legali u relazzjonijiet internazzjonali;

"Kumitat dwar Deċiżjonijiet tal-Infurzar" tfisser is-sotto-kumitat

tal-Kumitat Eżekuttiv imwaqqaf bl-artikolu 11;

"Kumitat Eżekuttiv" tfisser il-Kumitat maħtur bl-artikolu 9;

"Kumitat ta' Verifika" tfisser il-Kumitat imwaqqaf bl-artikolu 12A;

"MiFID" tfisser id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq fi strumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE, kif emendata minn żmien għal żmien, u tinkludi kull miżura implimentattiva li kienet, jew tista' tinħareġ taħtha;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għar-regolamentazzjoni tas-Servizzi Finanzjarji

"persuna" tinkludi kull entità korporata jew mhux korporata li jista' jkollha liċenza jew awtorizzazzjoni oħra maħruġa mill-Awtorità jew li taqa' taħt l-awtorità ta' sorveljanza jew regolatorja tal-Awtorità;

"preskritt" tfisser preskritt taħt dan l-Att jew kull regolamenti jew regoli maħruġa taħtu;

"Regolament dwar id-Divulgazzjoni" tfisser ir-Regolament (UE) 2019/2088 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Novembru 2019 dwar divulgazzjonijiet relatati mas-sostenibbiltà fis-settur tas-servizzi finanzjarji, kif emendat minn żmien għal żmien, u jinkludi kull strument legali vinkolanti, linji gwida u miżuri oħra li nħarġu jew li jistgħu jinħarġu taħtu;

"Regolament tat-Tassonomija" tfisser ir-Regolament (UE) 2020/852 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2020 dwar l-istabbiliment ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli, u li jemenda r-Regolament (UE) 2019/2088, kif emendat minn żmien għal żmien, u jinkludi kull strument legali vinkolanti, linji gwida u miżuri oħra li nħarġu jew li jistgħu jinħarġu taħtu;

"sena finanzjarja" tfisser perijodu ta' tnax-il xahar li jibda fl-1 ta' Jannar u jispiċċa fil-31 ta' Diċembru ta' kull sena;

"servizzi finanzjarji" tfisser il-kummerċ ta' krediti u ta' istituzzjonijiet finanzjarji, il-kummerċ tal-assigurazzjoni u attivitajiet ta' intermedjarji fl-assigurazzjoni, il-provediment ta' servizzi ta' investiment u skemi ta' investiment kollettiv, pensjonijiet u l-fondi għal min jirtira, swieq regolati, depożitarji ċentrali tat-titoli u dawk l-oqsma l-oħra ta' attivitajiet finanzjarji li jistgħu jitqiegħdu taħt il-kompetenza ta' sorveljanza u dik regolatorja tal-Awtorità mill-Ministru jew b'kull liġi oħra;

"suq regolat lokali" tfisser suq regolat awtorizzat taħt l-Att dwar is-Swieq Finanzjarji;

"Uffiċjal Ewlieni" tfisser l-uffiċjal responsabbli għal Direttorat;

"Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni" tfisser l-Uffiċjal responsabbli għall-andament ġenerali għall-implimentazzjoni tal-miri, strateġiji u *policies* kif deċiżi mill-Bord tal-Gvernaturi. L-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni għandu jinħatar mill-Bord tal-Gvernaturi. L-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni

huwa membru tal-Bord tal-Gvernaturi mingħajr vot;

"verifika interna" tfisser attività ta' assigurazzjoni u konsulenza indipendenti u oġġettiva maħsuba biex jiżdied il-valur u jittejjeb l-operat tal-Awtorità;

2A. F'dan l-Att u fir-regolamenti kollha magħmulin bis-saħħa tiegħu, fil-każ ta' nuqqas ta' qbil bejn it-test Ingliż u t-test Malti, għandu jipprevali t-test Ingliż. *Miżjud: XXVI.2019.78.*

Twaqqif tal-Awtorità. *Emendat: XIII.1994.5; XXVI.2019.79.*

3. (1) Għandu jkun hemm Awtorità, li tissejjaħ l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.

(2) L-Awtorità għandha tkun enti morali li jkollha personalità ġuridika distinta u tkun tista' tidħol għal kuntratti, takkwista u tiddisponi minn proprjetà ta' kull xorta għall-finijiet tal-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att jew kull liġi oħra, tħarrek u tiġi mħarrka u li tagħmel dawk il-ħwejjeġ kollha u tidħol għal dawk l-operazzjonijiet kollha li huma inċidentali jew li jwasslu għall-eżerċizzju jew qadi ta' xi funzjonijiet tagħha msemmija hawn fuq.

(3) Ħlief fejn espressament provdut f'dan l-Att jew f'kull Att ieħor amministrat mill-Awtorità, l-Awtorità għandha taġixxi b'mod indipendenti u m'għandhiex titlob jew tieħu istruzzjonijiet minn xi korp ieħor jew persuna oħra.

(4) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 77 tal-Att dwar il-Ġestjoni tal-Finanzi Pubbliċi ma għandhomx japplikaw għall-Awtorità. Kap. 601.

Funzjonijiet tal-Awtorità. *Emendat: XIII. 1994.6. Sostitwit: XVII. 2002.106. Emendat: XX. 2007.4; XIX. 2010.4; XX. 2013.20; XXI. 2015.4; VIII.2019.3; XXVI.2019.80; LXII.2020.2; XLVI.2021.3.*

4. (1) Bla ħsara għal xi setgħa jew funzjoni oħra mogħtija lilha b'dan l-Att jew b'xi liġi oħra, tkun il-funzjoni tal-Awtorità:

(*a*) li tirregola, issegwi u tissorvelja servizzi finanzjarji f'Malta;

(*b*) li tippromwovi l-integrità tas-swieq finanzjarji u l-aspettattivi leġittimi tal-konsumaturi tas-servizzi finanzjarji, li tippromwovi prattiċi ta' kompetizzjoni ġusta u għażla tal-konsumatur f'servizzi finanzjarji u li tikkumplimenta lill-Bank Ċentrali ta' Malta fir-rwol tiegħu li jassigura l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja;

(*ċ*) li ssegwi u tisssorvelja prattiċi ta' negozju u ta' kummerċ dwar il-provvista ta' servizzi finanzjarji lil persuni privati u oħrajn, u li tipprovdi tagħrif u direzzjoni għall-pubbliku;

(*d*) li ssegwi l-operat u r-rinfurzar tal-liġijiet li direttament jew indirettament jolqtu lill-konsumatur ta' servizzi finanzjarji f'Malta u li tagħmel jew tikkummissjona dak l-istudju, riċerka jew stħarriġ li jidhirlha xierqa dwar dan;

(*e*) li tagħti parir lill-Gvern b'mod ġenerali fuq il-formulazzjoni ta' *policies* fil-qasam tas-servizzi finanzjarji, u li tagħmel dawk ir-rakkomandazzjonijiet lill-Gvern fuq l-azzjoni li fil-fehma tal-Awtorità tkun spedjenti dwar ħwejjeġ li jaqgħu taħt il-funzjonijiet regolatorji jew ta' sorveljanza tal-Awtorità;

(*f*) li tinvestiga allegazzjonijiet ta' prattika u attivitajiet li jkunu ta' ħsara għall-konsumaturi ta' servizzi finanzjarji, u b'mod ġenerali iżżomm taħt is-sorveljanza prattiċi ta' kummerċ dwar il-provdiment ta' servizzi finanzjarji u li tidentifika, u tieħu dawk il-miżuri biex titwaqqaf jew tiġi evitata kull prattika li tkun inġusta, danneġġuża jew li xort'oħra tagħmel ħsara lill-konsumaturi tas-servizzi finanzjarji;

(*g*) li tiżgura l-ogħla livelli ta' kondotta u amministrazzjoni fis-sistema finanzjarja;

(*gA*) li tipprovdi u tinkoraġġixxi aktar taħriġ, għarfien u edukazzjoni f'dawk l-affarijiet kollha relatati mas-servizzi finanzjarji;

(*h*) li taqdi dawk il-funzjonijiet jew dmirijiet l-oħra li jistgħu jiġu assenjati lilha taħt dan l-Att jew xi liġi oħra.

(1A) Mingħajr preġudizzju għall-funzjonijiet tal-Awtorità taħt din il-liġi jew kull liġi oħra, l-Awtorità għandu jkollha wkoll il-funzjoni:

(*a*) li tippromwovi u tħares l-integrità ta' swieq regolati lokali;

(*b*) li tiżgura l-fiduċja tal-investitur fi swieq regolati lokali;

(*ċ*) li tiżgura li l-parteċipanti kollha fi swieq regolati lokali jkunu responsabbli għad-deċiżjonijiet u l-azzjonijiet tagħhom; u

(*d*) li tiżgura li kull miżura imposta fuq xi persuna skont dan l-Att jew kull liġi oħra, fejn rilevanti, tkun imposta skont il-prinċipju ta' proporzjonalità.

(1B) Mingħajr preġudizzju għall-funzjonijiet tal-Awtorità taħt din il-liġi jew kull liġi oħra, l-Awtorità għandu jkollha wkoll il-funzjoni li tissorvelja l-konformità:

(*a*) tal-parteċipanti tas-suq finanzjarju u konsulenti finanzjarji, kif imfissra fl-Artikolu 2 tar-Regolament dwar id-Divulgazzjoni, mar-rekwiżiti tal-imsemmi Regolament; u

(*b*) tal-parteċipanti tas-suq finanzjarju, kif imfissra fl-Artikolu 2 tar-Regolament tat-Tassonomija, mar-rekwiżiti tal-Artikoli 5, 6 u 7 tal-imsemmi Regolament.

(2) Għall-qadi aħjar tal-funzjonijiet tagħha, l-Awtorità għandha tikkolabora ma' korpi oħra lokali u barranin, dipartimenti tal-Gvern, organizzazzjonijiet internazzjonali, l-Awtorità Ewropea dwar Pensjonijiet tal-Assigurazzjoni u tax-Xogħol (EIOPA), kulleġġi tas-superviżuri, il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistematiku (ESRB), il-Bank Ċentrali Ewropew (ECB), il-Bord ta' Riżoluzzjoni Uniku (SRB) u entitajiet oħra li jeżerċitaw funzjonijiet u setgħat regolatorji, ta'

sorveljanza, ta' reġistrazzjoni jew ta' liċenzja taħt xi liġi f'Malta jew barra minn Malta jew li xort'oħra jsegwu jew jissorveljaw oqsma jew attivitajiet fis-settur tas-servizzi finanzjarji u r-reġistrazzjoni ta' soċjetajiet kummerċjali, u li tagħmel arranġamenti għal skambju reċiproku ta' informazzjoni jew għal forom oħra ta' għajnuna fuq ħwejjeġ regolatorji jew ta' sorveljanza.

(3) L-Awtorità jkollha s-setgħa li timponi dawk id-drittijiet kif jista' jiġi preskritt, u tiġbor ħlasijiet dwar kull talba, applikazzjoni jew ħaġa oħra li tiġi sottomessa lilha taħt dan l-Att jew xi liġi oħra inkluży d-drittijiet u l-ħlasijiet dwar kull permess, liċenza, awtorizzazzjoni, eżenzjoni jew benefiċċju ieħor, kif ukoll drittijiet u ħlasijiet dwar il-funzjonijiet regolatorji, ta' superviżjoni jew investigattivi taħt dan l-Att jew xi liġi oħra, inkluża l-funzjoni li għandha l-Awtorità li tipprovdi t-taħriġ, l-għarfien u l-edukazzjoni dwar kull ħaġa li għandha x'taqsam mas-servizzi finanzjarji.

(4) Fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet u l-poteri assenjati lilha taħt dan l-Att jew kull Att ieħor, l-Awtorità hi marbuta li timxi skont l-obbligi internazzjonali ta' Malta inkluży l-obbligi li Malta għandha taħt it-Trattat fil-kuntest tat-tifsir tal-Att dwar l-Unjoni Ewropea. F'dan l-Att, "l-obbligi internazzjonali ta' Malta" tfisser ir-rabtiet, ir-responsabbiltajiet u l-obbligi li joħorġu minn sħubija tal-Unjoni Ewropea u sħubija, jew affiljazzjoni, jew relazzjoni ma' organizzazzjonijiet internazzjonali, globali jew reġjonali jew it-tagħqid ta' pajjiżi jew li joħorġu minn xi trattat, konvenzjoni jew ftehim ieħor internazzjonali, jissejjaħ kif jissejjaħ, sew bilaterali sew multilaterali, inkluży Memoranda ta' Ftehim li Malta tkun parti fihom.

Kap. 460.

4A. L-għoti ta' liċenza hu konċessjoni u privileġġ revokabbli, u ebda detentur tagħha m'għandu jitqies li jkun akkwista xi dritt vestit fiha jew taħtha. Il-piż li tinġieb prova tal-kwalifiki tad-detentur ta' liċenza li jkollu liċenza jinkombi f'kull waqt fuq id-detentur ta' liċenza. F'dan is-subartikolu, liċenza tinkludi u tapplika għal kull liċenza u awtorizzazzjoni, tkun kif tkun imsemmija, maħruġa mill-Awtorità taħt xi liġi li tkun responsabbli li tamministra.

Kull liċenza titqies bħala konċessjoni.
Miżjud: XIX. 2010.5.

5. (1) L-organi prinċipali tal-Awtorità huma l-Bord tal-Gvernaturi, il-Kumitat Eżekuttiv u Direttorati li jistgħu jiġu stabbiliti mill-Bord tal-Gvernaturi minn żmien għal żmien.

(2) Ikun id-dmir tal-organi tal-Awtorità li jipprovdu lill-Bord tal-Gvernaturi b'dik l-informazzjoni kollha li tkun meħtieġa għall-qadi xieraq tal-funzjonijiet tiegħu u b'mod partikolari biex jiżgura li l-*policies* tiegħu jkunu qed jiġu eżegwiti b'mod xieraq.

L-Awtorità.
Emendat: XV.1989.3; XIII.1994.8. Sostitwit: XVII. 2002.106. Emendat: IV. 2003.16; VIII.2019.4.

6. (1) Il-Bord tal-Gvernaturi għandu jistabilixxi l-*policies* li għandhom jiġu eżegwiti mill-Awtorità. Waqt li jkun qed jistabbilixxi dawk il-*policies* il-Bord tal-Gvernaturi għandu jsegwi l-linji ta' gwida dwar dik il-*policy* stabbilita mill-Gvern. Il-Bord tal-Gvernaturi jkun ukoll responsabbli biex jagħti pariri lill-Gvern kif provdut fl-artikolu 4.

(2) Il-Bord tal-Gvernaturi jkun magħmul minn dawn li ġejjin:

Il-Bord tal-Gvernaturi.
Emendat: XIII. 1994.9. Sostitwit: XVII. 2002.106. Emendat: IV. 2003.10; X. 2011.3; VI. 2018.3; XII.2021.8.

(a) *Chairman* maħtur mill-Prim Ministru li jaġixxi skont il-parir tal-Kabinett tal-Ministri;

(b) Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni;

(ċ) ħames membri oħra jew aktar maħtura mill-Prim Ministru minn fost persuni li jkunu distinti fil-kummerċ, attivitajiet finanzjarji, il-professjonijiet, is-servizzi pubbliċi jew fil-ħajja akkademika li fil-fehma tiegħu jkunu jistgħu jirrappreżentaw il-mod kif jaħsbuha l-industrija u l-konsumaturi ta' servizzi finanzjarji.

Il-Bord tal-Gvernaturi għandu jagħżel deputat *Chairman* mill-Membri tal-Bord.

(3) Persuna ma tikkwalifikax biex tkun maħtura bħala *Chairman* jew membru tal-Bord tal-Gvernaturi jew ta' xi organu ieħor tal-Awtorità, jew li żżomm xi kariga mal-Awtorità, jekk tkun detentur ta' liċenza jew awtorizzazzjoni oħra maħruġa mill-Awtorità jew xort'oħra taqa' taħt il-funzjonijiet regolatorji jew ta' sorveljanza tal-Awtorità, jew tkun direttur, uffiċjal jew impjegat ta' dak id-detentur jew persuna oħra.

(4) Meta ċ-*Chairman* ikun nieqes jew ma jkunx jista' jeżerċita l-funzjonijiet u s-setgħat tal-kariga tiegħu u l-Prim Ministru ma jkunx ħatar persuna oħra biex taġixxi bħala *Chairman* matul il-perijodu ta' nuqqas jew inabbiltà, il-membri l-oħra tal-Bord tal-Gvernaturi għandhom jagħżlu wieħed mill-membri l-oħra tal-Bord biex jaqdi l-funzjonijiet taċ-*chairman* matul kull perijodu.

(5) Iċ-*Chairman* u l-membri tal-Bord tal-Gvernaturi għandhom iżommu l-kariga għal dak iż-żmien, li ma jkunx iktar minn ħames snin, kif jista' jiġi speċifikat fl-ittra tal-ħatra, u jkunu eliġibbli li jinħatru mill-ġdid; għandhom jirċievu dik ir-rimunerazzjoni li l-Ministru jista' minn żmien għal żmien jistabbilixxi.

(6) (*a*) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3) persuna ma tkunx eliġibbli li tinħatar jew li żżomm kariga bħala *Chairman* jew bħala membru tal-Bord tal-Gvernaturi jekk -

(i) tkun membru tal-Kamra ta-Deputati; jew

(ii) tkun legalment inkapaċi jew interdetta; jew

(iii) tkun ġiet dikjarata falluta jew tkun għamlet kompożizzjoni jew arranġament mal-krediturі tagħha; jew

(iv) tkun kisret xi dispożizzjoni magħmula minn xi liġi jew taħtha li jkollha l-iskop li tħares il-membri tal-pubbliku kontra kull telf finanzjarju li jiġi kawżat minn diżonestà, inkopetenza jew għemil ħażin li jkollha x'taqsam mal-għoti ta' servizzi finanzjarji jew fl-amministrazzjoni ta' kumpanniji; jew

(v) tkun ħadet sehem f'xi prattika kummerċjali li tidher lill-Prim Ministru li tkun qarrieqa jew oppressiva jew mod ieħor mhux xierqa (sew jekk

kontra l-liġi jew le) jew b'mod ieħor tiġbed fuqha nuqqas ta' kreditu dwar il-metodu li tuża biex tmexxi n-negozju jew l-attivitajiet professjonali tagħha; jew

(vi) tkun ħadet sehem fi jew tkun assoċjata ma' xi prattika kummerċjali oħra jew mod ieħor ġabet ruħha b'dak il-mod li jitfa' dubju fuq il-kompetenza u l-maturità tal-ġudizzju tagħha; jew

(vii) ikollha xi interess finanzjarju jew xi interess ieħor li jista' jippreġudikaha fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħha; jew

(viii) tkun mod ieħor mhux idoneja u xierqa li jkollha dik il-kariga.

(*b*) Sabiex jistabbilixxi jekk persuna hijiex idoneja u xierqa, il-Prim Ministru għandu jqis l-integrità ta' dik il-persuna, kemm hi persuna kompetenti u matura fil-ġudizzju tagħha biex twettaq ir-responsabbilitajiet ta' dik il-kariga, id-diligenza kif tkun twettaq jew x'aktarx twettaq dawk ir-responsabbilitajiet u jekk l-interessi ta' xi persuna oħra humiex, jew x'aktarx ikunu, b'xi mod mhedda jekk l-ewwel persuna jkollha dik il-kariga.

(*ċ*) Kull persuna li l-Prim Ministru jkun ħatar jew jipproponi li jaħtar bħala membru tal-Bord tal-Gvernaturi għandha, kull meta l-Prim Ministru hekk jitlobha, tagħtih dak it-tagħrif li l-Prim Ministru jqis meħtieġ għat-twettiq ta' dmirijietu taħt il-paragrafi (*a*) u (*b*).

(*d*) Membru tal-Bord jista' jitneħħa mill-kariga tiegħu mill-Prim Ministru minħabba f'inkapaċità li jaqdi l-funzjonijiet tal-kariga, kemm jekk minħabba mard mentali jew fiżiku, jew għal imġieba ħażina; u għall-finijiet ta' dan il-paragrafu nuqqas ta' attendenza ripetuta u mhux ġustifikata mil-laqgħat tista' titqies li tammonta għal imġieba ħażina.

(*e*) Kull membru tal-Bord tal-Gvernaturi jista' jirriżenja mill-kariga tiegħu bil-mezz ta' ittra indirizzata lill-Prim Ministru.

(*f*) Il-ħatra ta' kull persuna bħala membru tal-Bord tal-Gvernaturi u t-tmiem ta' kariga jew riżenja ta' persuna bħal dik inkluża r-raġuni għal dak it-tmiem jew dik ir-riżenja, kif ikun japplika l-każ, ikunu notifikati fil-Gazzetta.

Laqgħat tal-Bord tal-Gvernaturi.
Emendat: XIII. 1994.10. Sostitwit: XVII. 2002.106. Emendat: VI.2018.4; XXVI.2019.81.

7. (1) Il-Bord tal-Gvernaturi għandu jiltaqa' spiss kemm ikun meħtieġ jew spedjenti, iżda f'kull każ mhux inqas minn darba kull tliet xhur. Il-laqgħat għandhom jissejħu miċ-*Chairman* jew fuq l-inizjattiva tiegħu stess jew fuq it-talba bil-miktub ta' tlieta mill-membri.

(2) Il-Bord tal-Gvernaturi jista' jaġixxi minkejja xi vakanza fost il-membri kemm-il darba jkun hemm preżenti għal-laqgħa *quorum* ta' mhux inqas minn tliet membri.

(3) Il-laqgħat tal-Bord tal-Gvernaturi jkunu preseduti miċ-*Chairman* jew fl-assenza tiegħu mid-deputat *Chairman*, jew minn membru elett mill-membri preżenti għal dik il-laqgħa partikolari.

(4) Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Gvernaturi jittieħdu b'maġġoranza tal-voti tal-membri preżenti, u ċ-*Chairman* jew il-persuna li tkun qed tippresjedi l-laqgħa, jkollha vot oriġinali u f'każ ta' vot indaqs, vot ieħor jew vot deċiżiv.

(5) (*a*) Il-Bord tal-Gvernaturi għandu jagħżel persuna biex taġixxi bħala Segretarju tal-Bord tal-Gvernaturi għal dak iż-żmien li l-Bord tal-Gvernaturi jidhirlu xieraq.

(*b*) Ikun id-dmir tas-Segretarju li jagħmel it-tħejjijiet neċessarji għal-laqgħat tal-Bord tal-Gvernaturi u li jżomm minuti ta' dawk il-laqgħat.

(6) Kull parteċipazzjoni fil-proċedimenti tal-Bord tal-Gvernaturi minn persuna li ma jkollhiex dritt li tagħmel hekk, ma tinvalidax il-proċedimenti.

(7) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu, il-Bord tal-Gvernaturi jista' jirregola l-proċedimenti tiegħu stess.

(8) Il-Bord jista' jistieden lil kull persuna u jista' jordna lil kull uffiċjal jew impjegat tal-Awtorità biex jattendi għal laqgħa tal-Bord tal-Gvernaturi u li jieħu sehem fid-diskussjonijiet.

Il-Bord tal-Gvernaturi meta jkun qed jagħmilha ta' Awtorità dwar l-Elenku.
Miżjud: XIX. 2010.6. Emendat: VIII.2019.5. Sostitwit: XLVI.2021.5; Emendat: LXXI.2021.3.

7A. (1) Mingħajr preġudizzju għall-funzjonijiet u s-setgħat tal-Bord tal-Gvernaturi taħt dan l-Att jew taħt kull liġi oħra, il-Bord tal-Gvernaturi għandu jkun responsabbli għall-approvazzjoni ta' prospetti u l-ammissibilità fl-elenku stabbilita fl-Artikolu 28(2) tas-CRD.

(2) Il-Bord tal-Gvernaturi jista', minn żmien għal żmien, jiddelega bil-miktub kwalunkwe funzjoni u setgħa li jkollu taħt is-subartikolu (1), dwar kull ħaġa u soġġetta għal dawk il-kundizzjonijiet u l-modalitajiet li jistgħu jiġu speċifikati fid-delega, bla ħsara għall-pattijiet u l-kundizzjonijiet li jiġu stabbiliti mill-Bord tal-Gvernaturi, lill-Kumitat Eżekuttiv, lill-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni jew lil xi membru wieħed jew aktar mis-sottokumitati mwaqqfa mill-Kumitat Eżekuttiv, jew minn xi funzjoni jew taqsima tal-Awtorità, hekk kif jista' jiġi speċifikat.

7B. (1) Il-Bord tal-Gvernaturi għandu wkoll jaġixxi bħala l-Awtorità ta' Riżoluzzjoni, li għandha tkun l-awtorità maħtura għall-iskopijiet tal-artikolu 3 tal-BRRD.

L-Awtorità ta' Riżoluzzjoni u l-Kumitat ta' Riżoluzzjoni. *Miżjud: XXI. 2015.5. Emendat: VIII.2019.6.*

(2) L-Awtorità ta' Riżoluzzjoni għandha taħtar Kumitat ta' Riżoluzzjoni li jkollu s-setgħat kollha assenjati lill-Awtorità ta' Riżoluzzjoni taħt il-BRRD. Il-kompożizzjoni, setgħat u funzjonijiet tal-Kumitat ta' Riżoluzzjoni għandhom ikunu regolati mid-dispożizzjonijiet stipulati fl-Ewwel Skeda u kif hemm f'kull regolament maħruġ taħt dan l-Att. L-Awtorità ta' Riżoluzzjoni u l-Kumitat ta' Riżoluzzjoni għandhom ikunu indipendenti fl-operat tagħhom filwaqt li jaġixxu indipendentement minn xulxin u mill-Kumitat Eżekuttiv.

7Ċ. Bil-għan tal-aħjar twettiq u implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Ewwel Skeda u tal-BRRD, l-Awtorità, permezz tal-Kumitat ta' Riżoluzzjoni, tista', minn żmien għal żmien, toħroġ u tippubblika Regoli dwar l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni li jkunu jorbtu lill-istituzzjonijiet u lil oħrajn hekk kif jista' jiġi speċifikat fihom. Dawk ir-Regoli jistgħu jistabbilixxu ħtiġiet u kondizzjonijiet addizzjonali dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet, kif imexxu n-negozju tagħhom, ir-responsabbiltajiet tagħhom, u kull ħaġ'oħra hekk kif il-Kumitat ta' Riżoluzzjoni jista' jqis li jkun xieraq.

Regoli ta' Rkupru u Riżoluzzjoni. *Miżjud: XXI. 2015.5.*

8. Ir-rappreżentanza legali u ġuridika tal-Awtorità tkun vestita fl-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni, jew f'dik il-persuna l-oħra li l-Bord tal-Gvernaturi jista' jistabbilixxi għal każ speċifiku jew għal klassi ta' każijiet:

Rappreżentanza legali u ġuridika. *Emendat: XIII. 1994.11. Sostitwit: XVII. 2002.106. Emendat: VI.2018.5.*

Iżda l-Bord tal-Gvernaturi jista' minn żmien għal żmien jaħtar xi wieħed jew aktar mill-uffiċjali jew impjegati tal-Awtorità, biex jidher f'isem l-Awtorità u għaliha f'kull proċedimenti ġudizzjarji jew f'xi att, kuntratt, strument jew dokument ieħor ikun li jkun, jew fi klassi jew kategoriji tagħhom.

9. (1) Il-Kumitat Eżekuttiv ikun responsabbli għall-implimentazzjoni tal-istrateġiji u l-politika tal-Awtorità, għall-approvazzjoni tar-regolamentazzjoni, għall-approvazzjoni u l-ħruġ ta' liċenzji u awtorizzazzjonijiet oħra, u biex jissorvelja u jwettaq monitoraġġ fuq persuni u entitajiet oħra liċenzjati jew awtorizzati mill-Awtorità fis-settur tas-servizzi finanzjarji, għall-infurzar tal-qafas regolatorju tas-settur tas-servizzi finanzjarji, għall-amministrazzjoni ta' kuljum u għall-finanzi tal-Awtorità, inklużi riżorsi umani u servizzi anċillari, u għall-kordinazzjoni ġenerali tal-affarijiet amministrattivi tal-Awtorità.

Il-Kumitat Eżekuttiv. *Emendat: XV. 1989.4; XIII. 1994.12, 13. Sostitwit: XVII. 2002.106. Emendat: IV. 2003.16; XIX. 2010.7; VI.2018.6. Sostitwit: VIII.2019.7. Emendat: XLVI.2021.6*

(2) Il-Kumitat Eżekuttiv jista' minn żmien għal żmien jiddelega bil-miktub il-funzjonijiet u s-setgħat tiegħu, fuq tali affarijiet u bla ħsara għal dawk il-kondizzjonijiet u modi hekk kif jiġu speċifikati fid-delega, kif soġġetta għat-termini u tul ta' żmien stabbiliti mill-Kumitat Eżekuttiv lill-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni jew lil wieħed jew iżjed mill-membri tal-Kumitat Eżekuttiv, jew xi wieħed jew iżjed mis-sottokumitati mwaqqfa mill-Kumitat Eżekuttiv jew lil funzjoni jew taqsima tal-Awtorità, hekk kif jiġu speċifikati. Kwalunkwe deċiżjonijiet meħudin b'dan il-mod għandhom jiġu

approvati mill-Bord tal-Gvernaturi u wara magħmula pubbliċi fuq is-sit elettroniku tal-Awtorità.

(3) Il-Kumitat Eżekuttiv ikun ukoll responsabbli sabiex jistabbilixxi u jagħti setgħat lil sotto-kumitati, taqsimiet u funzjonijiet. Il-Kumitat Eżekuttiv jiddetermina l-mandati rispettivi tas-sotto-kumitati, taqsimiet u funzjonijiet.

(4) Il-Kumitat Eżekuttiv ikun magħmul mill-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni li għandu jippresjedi l-Kumitat, il-Konsulent Ġenerali, u l-Uffiċjali Ewlenin rispettivament responsabbli għas-superviżjoni, infurzar, servizzi korporattivi operat, strateġija, politika u innovazzjoni, u għal kwalunkwe aspett li jaqa' fil-mandat tal-Awtorità hekk kif determinat mill-Bord tal-Gvernaturi.

(5) Il-Kumitat Eżekuttiv għandu jagħżel wieħed mill-uffiċjali tal-Awtorità ingaġġat f'xi waħda mill-funzjonijiet imsemmija fis-subartikolu (1), biex jagħmilha ta' Segretarju tal-Kumitat Eżekuttiv għal dak il-perjodu u taħt dawk il-kundizzjonijiet li l-Kumitat Eżekuttiv jidhirlu xierqa.

(6) Is-Segretarju jkollu d-dmir li jagħmel it-tħejjijiet meħtieġa għal-laqgħat tal-Bord u li jżomm il-minuti ta' dawk il-laqgħat.

(7) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 7 għandhom, sa fejn huma applikabbli, japplikaw għal-laqgħat tal-Kumitat Eżekuttiv kif japplikaw għal-laqgħat tal-Bord tal-Gvernaturi.

(8) Il-Kumitat Eżekuttiv jista' minn żmien għal żmien jagħmel arranġamenti interni sabiex jawtorizza lil xi wieħed jew aktar mill-uffiċjali anzjani, responsabbli għall-approvazzjoni u l-ħruġ ta' liċenzji u awtorizzazzjonijiet oħra, sabiex jiffirmaw liċenzja, kategoriji ta' liċenzji jew kull forma oħra ta' awtorizzazzjoni kif iqis xieraq.

Il-Kunsill ta' Sorveljanza.
Emendat: XIII. 1994.12, 14. Sostitwit: XVII. 2002.106. Emendat: XIX. 2010.8.

10. Imħassar bl-Att *VIII tal-2019*.

Kumitat dwar Deċiżjonijiet tal-Infurzar.
Emendat: XV. 1989.5; XXXI. 1990.3; XIII. 1993.12. Sostitwit: XVII. 2002.106. Emendat: XIX. 2010.9. Sostitwit: VIII.2019.10. Emendat: LXII.2020.3.

11. (1) Il-Kumitat dwar Deċiżjonijiet tal-Infurzar għandu jiddeċiedi jew jieħu kull azzjoni oħra kif jidhirlu xieraq, minnufih u mingħajr dewmien, fir-rigward ta' kull rakkomandazzjoni għal azzjoni ta' infurzar imressqa quddiemu mill-Uffiċjal Ewlieni responsabbli għall-infurzar jew kwalunkwe uffiċjal mid-Direttorat responsabbli għall-infurzar:

Iżda l-Kumitat Eżekuttiv jista' jieħu hu nnifsu kwalunkwe azzjoni ta' infurzar jekk:

(*a*) ikun iqis li, fil-każ partikolari, l-azzjoni proposta għandha sseħħ qabel ma jkun prattikabbli jew possibbli li jitlaqqa' l-Kumitat dwar Deċiżjonijiet tal-Infurzar; jew

(*b*) ikun iqis li, fil-każ partikolari, tkun meħtieġa deċiżjoni urġenti fuq l-azzjoni proposta sabiex jiġu mħarsa l-

interessi tal-konsumaturi.

(2) Il-membri tal-Kumitat dwar Deċiżjonijiet tal-Infurzar għandhom jinħatru mill-Bord tal-Gvernaturi.

(3) Il-Kumitat Eżekuttiv jista', wara li jkun ġab l-approvazzjoni tal-Bord tal-Gvernaturi, jistabbilixxi mandat dettaljat għall-Kumitat dwar Deċiżjonijiet tal-Infurzar u jista' wkoll jistabbilixxi li ċertu azzjoni ta' infurzar, li ma jqisx li hija materjali, tista tittieħed mill-Uffiċjal Ewlieni responsabbli għall-infurzar.

(4) Il-Kumitat dwar Deċiżjonijiet tal-Infurzar għandu jkun magħmul minn president u minn żewġ (2) membri oħra maħtura mill-Bord tal-Gvernaturi għal dak iż-żmien, li jkun perjodu ta' mhux aktar minn tliet (3) snin, li jista' jiġi speċifikat fl-ittra tal-ħatra, u għandhom ikunu jistgħu jerġgħu jinħatru mill-ġdid; u għandhom jirċievu dik ir-rimunerazzjoni hekk kif l-Awtorità tista' tistabbilixxi minn żmien għal żmien.

(5) Il-president tal-Kumitat dwar Deċiżjonijiet tal-Infurzar għandu jkun avukat li għal perjodu ta', jew perjodi li fit-total jammontaw għal, mhux inqas minn seba' (7) snin ikun serva bħala avukat f'Malta jew serva bħala mħallef jew maġistrat f'Malta, jew parti hekk ipprattika u parti hekk serva u li fil-fehma tal-Bord tal-Gvernaturi għandu l-ħila u l-esperjenza meħtieġa fl-attività jew regolament tas-servizzi finanzjarji, jew fil-finanzi.

(6) Il-membri tal-Kumitat dwar Deċiżjonijiet tal-Infurzar għandhom ikunu persuni li fil-fehma tal-Bord tal-Gvernaturi ikollhom il-ħila u esperjenza meħtieġa fl-attività jew regolament tas-servizzi finanzjarji, jew fil-finanzi.

(7) Sabiex ikun jista' jaqdi l-funzjonijiet tiegħu aħjar, u qabel ma jasal għal xi deċiżjoni, il-Kumitat dwar Deċiżjonijiet tal-Infurzar jista' jiddeċiedi li jisma' lil xi persuna dwar xi ħaġa li tkun qed tiġi kkunsidrata minn dak il-Kumitat.

(8) Qabel ma jasal biex jieħu xi deċiżjoni, il-Kumitat dwar Deċiżjonijiet tal-Infurzar għandu jinnotifika permezz ta' avviż bil-miktub id-deċiżjoni li jkun qed jipproponi li għandha tittieħed fuq il-persuni li jiffurmaw is-suġġett tar-rakkomandazzjoni għall-azzjoni ta' infurzar li tkun qiegħda tiġi kkunsidrata minn dak il-Kumitat, filwaqt li jiddikjara xi jkunu r-raġunijiet tiegħu għad-deċiżjonijiet li jkunu qegħdin jiġu proposti minnu. Dak l-avviż għandu jkun ukoll jispeċifika fih il-perjodu li matulu l-persuna li tiġi notifikata bl-avviż ikollha jedd li tressaq l-ilmenti tagħha bil-miktub lill-Kumitat dwar Deċiżjonijiet tal-Infurzar dwar ir-raġuni għaliex id-deċiżjoni proposta m'għandhiex tittieħed, kif hemm fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Atti amministrati mill-Awtorità:

Iżda l-Kumitat dwar Deċiżjonijiet tal-Infurzar jista' jieħu d-deċiżjoni finali qabel jiskadi l-perjodu stipulat fl-avviż fejn jiddeċiedi li l-każ huwa urġenti.

(9) Il-Kumitat Eżekuttiv, bl-approvazzjoni tal-Bord tal-Gvernaturi, jista' jagħmel regoli li jirregolaw il-proċedura ta' kull smigħ li jista' jsir quddiem il-Kumitat dwar Deċiżjonijiet tal-Infurzar.

(10) Il-Bord tal-Gvernaturi għandu jagħżel wieħed mill-uffiċjali tal-Awtorità ingaġġat f'xi waħda mill-funzjonijiet imsemmija fl-artikolu 9(1), biex jagħmilha ta' Segretarju tal-Kumitat dwar Deċiżjonijiet tal-Infurzar għal dak il-perjodu u taħt dawk il-kundizzjonijiet li l-Bord tal-Gvernaturi jidhirlu xierqa.

(11) Is-Segretarju jkollu d-dmir li jagħmel it-tħejjijiet meħtieġa għal-laqgħat tal-Kumitat dwar Deċiżjonijiet tal-Infurzar u li jżomm il-minuti ta' dawk il-laqgħat.

(12) Il-Kumitat dwar Deċiżjonijiet tal-Infurzar għandu jirrapporta lill-Bord tal-Gvernaturi dwar il-progress li jkun sar fil-qasam ta' kompetenza tiegħu:

Iżda l-Kumitat dwar Deċiżjonijiet tal-Infurzar għandu jkun indipendenti mill-Kumitat Eżekuttiv u mill-Bord tal-Gvernaturi, u għandu jaġixxi indipendentement minnhom.

(13) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 7 għandhom, sa fejn huma applikabbli, japplikaw għall- Kumitat dwar Deċiżjonijiet tal-Infurzar kif japplikaw għall-Bord tal-Gvernaturi.

(14) Id-dispożizzjonijiet ta' paragrafi (a), (b), (d) u (e) ta' artikolu 6(6) għandhom, sa fejn applikabbli, *mutatis mutandis*, japplikaw għall-president u l-membri tal-Kumitat dwar Deċiżjonijiet tal-Infurzar.

Id-Direttorat tal-Infurzar.
Emendat: XIII. 1994.12, 16. Sostitwit: XVII. 2002.106; VIII.2019.10.

12. (1) Id-Direttorat tal-Infurzar ikollu l-funzjoni li:

(*a*) jittratta dwar l-infurzar:

(i) taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' kull Att ieħor amministrat mill-Awtorità, jew ta' kull regolamenti jew regoli magħmulin taħthom; jew

(ii) f'dak li jirrigwarda xi waħda mill-kondizzjonijiet imposti f'xi liċenzja jew awtorizzazzjoni oħra; jew

(iii) f'dak li jirrigwarda xi miżura amministrattiva jew penali imposti mill-Awtorità kif hawn f'dan l-Att jew f'kull Att ieħor amministrat mill-Awtorità, jew f'kull regolamenti jew regoli magħmulin taħthom;

(*b*) jinvestiga kwalunkwe każ riferut lilu minn kwalunkwe organu tal-Awtorità;

(*ċ*) imexxi investigazzjonijiet rigward kull azzjoni ta' infurzar;

(*d*) jagħmel rakkomandazzjonijiet dwar kull azzjoni ta' infurzar lill-Kumitat dwar Deċiżjonijiet tal-Infurzar imwaqqaf bl-artikolu 11;

(*e*) jimplimenta kull deċiżjoni tal-Kumitat dwar Deċiżjonijiet tal-Infurzar inkluż l-għemil ta' arranġamenti xierqa għal dak il-għan;

(*f*) jassisti, kif ikun applikabbli, fit-tmexxija tal-proċedimenti quddiem it-Tribunal għas-Servizzi Finanzjarji fir-rigward ta' xi azzjoni ta' infurzar bħal

dik;

(*g*) iwettaq dawk id-dmirijiet l-oħra kollha li jistgħu jiġu assenjati lilu mill-Kumitat Eżekuttiv.

(2) Id-Direttorat tal-Infurzar għandu jkollu, biex ikun jista' jaqdi l-funzjonijiet tiegħu, il-poteri kollha vestiti fl-Awtorità taħt dan l-Att jew kull Att ieħor amministrat mill-Awtorità.

(3) Id-Direttorat tal-Infurzar għandu jkun magħmul mill-Uffiċjal Ewlieni responsabbli għall-infurzar, u minn dak in-numru ta' uffiċjali u impjegati kif jistgħu jkunu meħtieġa biex iwettqu kif imiss il-funzjonijiet tad-Direttorat.

Kumitat ta' Verifika. *Miżjud: XXXI. 2017.4. Emendat: VIII.2019.11.*

12A. (1) Il-Kumitat ta' Verifika jkollu l-funzjoni li:

(*a*) jistabbilixxi jekk il-governanza, kontrolli u proċessi ta' maniġġar ta' riskju tal-Awtorità fl-implimentazzjoni ta' kull politika u strateġija miftiehma matul l-attivitajiet tal-Awtorità jkunux adegwati, effettivi u li jiffunzjonaw;

(*b*) jistabbilixxi l-mandat u r-rwol tat-Taqsima ta' Verifika Interna;

(*ċ*) jevalwa l-prestazzjoni tat-Taqsima ta' Verifika Interna stabbilita taħt l-artikolu 12B;

(*d*) iwettaq dawk il-funzjonijiet l-oħra li jistgħu jiġu assenjati lilu mill-Bord tal-Gvernaturi.

(2) Meta jkun qed iwettaq il-funzjonijiet tiegħu, il-Kumitat ta' Verifika għandu jkollu l-poteri kollha meħtieġa biex dan ikun jista' jwettaq il-funzjonijiet tiegħu kif suppost, u d-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (4) u (5) tal-artikolu 12B għandhom, *mutatis mutandis*, ikunu japplikaw għall-Kumitat ta' Verifika.

(3) Meta jkun qed iwettaq il-funzjonijiet tiegħu taħt is-subartikolu (1)(*b*), il-Kumitat ta' Verifika għandu jikkonsulta lill-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni dwar kompiti ġodda u l-proċessi li jiġu applikati matul l-attivitajiet tal-Awtorità sabiex tiġi żgurata kopertura sħiħa tal-attivitajiet tal-Awtorità mit-Taqsima ta' Verifika Interna. Sa fejn dan jolqot il-funzjonijiet tiegħu taħt is-subartikolu (1)(*ċ*), il-Kumitat ta' Verifika għandu jikkunsidra l-pjan tal-verifika interna u kull rapport dwar stima ta' assigurazzjoni tal-kwalità tal-verifika.

(4) Il-Kumitat ta' Verifika għandu jkun magħmul minn *Chairman* u minn żewġ membri oħra maħtura mill-Bord tal-Gvernaturi, għal dak iż-żmien, li jkun perjodu ta' mhux aktar minn tliet snin, li jista' jiġi speċifikat fl-ittra tal-ħatra, u għandhom ikunu jistgħu jerġgħu jinħatru mill-ġdid; u għandhom jirċievu dik ir-rimunerazzjoni hekk kif l-Awtorità tista' tistabbilixxi minn żmien għal żmien.

(5) L-Awtorità għandha tikkonsulta lill-Kumitat ta' Verifika qabel ma taħtar lil xi uffiċjal wieħed jew aktar idoneji biex iwettqu l-funzjonijiet ta' Direttur jew Deputat Direttur fit-Taqsima ta' Verifika Interna.

(6) Il-Kumitat ta' Verifika għandu jirrapporta lill-Bord tal-Gvernaturi dwar il-progress li jkun sar fil-qasam ta' kompetenza tagħha u dwar il-progress li jkun qed isir mit-Taqsima ta' Verifika Interna.

(7) Il-Kumitat ta' Verifika għandu jkun indipendenti mill-Bord tal-Gvernaturi, u għandu jaġixxi indipendentement minnu.

(8) Il-Kumitat ta' Verifika għandu jinnomina lil xi wieħed mill-uffiċjali tal-Awtorità bħala Segretarju tiegħu għal dak il-perjodu u taħt dawk il-pattijiet hekk kif il-Bord tal-Gvernaturi jqis li jkunu xierqa.

(9) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 7 għandhom, sa fejn dawn ikunu japplikaw, ikunu *mutatis mutandis* japplikaw għal-laqgħat tal-Kumitat ta' Verifika, u d-dispożizzjonijiet tal-paragrafi (*a*), (*b*), (*d*) u (*e*) tal-artikolu 6(6) għandhom, sa fejn dawn ikunu japplikaw, ikunu *mutatis mutandis* japplikaw għall-kariga ta' *Chairman* u tal-membri ta' dak il-Kumitat.

Taqsima ta' Verifika Interna. *Miżjud: XXXI. 2017.5.*

12B. (1) It-Taqsima ta' Verifika Interna jkollha l-funzjoni li teżamina, tevalwa u tirrapporta dwar l-adegwatezza u l-effettività tal-governanza, kontroll intern u proċessi ta' maniġġar tar-riskju tal-Awtorità. Sabiex jintlaħaq dan l-iskop, b'żieda ma' kull għan ieħor li jista' jiġi assenjat lilu mill-Bord tal-Gvernaturi jew mill-Kumitat ta' Verifika għall-għanijiet ta' dan l-artikolu, it-Taqsima ta' Verifika Interna għandha tistabbilixxi li:

(*a*) ikun hemm kontrolli interni adegwati li joperaw b'mod effettiv u effiċjenti;

(*b*) ir-riskji jiġu identifikati u maniġġati kif imiss;

(*ċ*) ikun hemm interazzjoni mad-diversi taqsimiet tal-Awtorità kif ikun meħtieġ;

(*d*) l-informazzjoni finanzjarja, maniġerjali u operattiva tkun preċiża, affidabbli, integrali u f'waqtha;

(*e*) l-azzjonijiet tal-uffiċjali u l-impjegati tal-Awtorità jkunu konformi mal-politika u l-proċeduri tal-Awtorità, u mal-liġijiet u regolamenti applikabbli;

(*f*) ir-riżorsi jiġu akkwistati b'mod ekonomiku, isir użu minnhom b'mod effiċjenti, u jiġu mħarsa b'mod adegwat;

(*g*) il-pjanijiet u l-għanijiet tal-Awtorità jintlaħqu jew ikunu qegħdin jiġu implimentati kif ippjanat;

(*h*) jinġiebu 'l quddiem il-kwalità u t-titjib kontinwu fil-proċessi ta' kontroll tal-Awtorità;

(*i*) jiġu rikonoxxuti u indirizzati kif imiss kwistjonijiet regolatorji sinifikanti li jagħmlu impatt fuq l-Awtorità.

(2) It-Taqsima ta' Verifika Interna għandha tkun magħmula mid-Direttur tat-Taqsima, u minn kull għadd ta' impjegati kif jistgħu jkunu meħtieġa biex twettaq il-funzjonijiet tagħha kif imiss.

(3) Fil-qadi tal-funzjonijiet tagħha, it-Taqsima ta' Verifika Interna għandha, kif inhu xieraq, tapplika l-aħjar gwida u *standards*

ta' prattika internazzjonali u għandha taderixxi għal prinċipji ta' etika internazzjonalment aċċettati għall-awdituri interni.

(4) Sabiex twettaq l-aħjar prestazzjoni tal-funzjonijiet tagħha, it-Taqsima ta' Verifika Interna tista' tivverifika l-partijiet kollha tal-Awtorità, u għandu jkollha aċċess sħiħ, komplut u mhux ristrett għal kull *records*, fajls, proprjetajiet fiżiċi, *data* elettronika, u persunal tal-Awtorità li jkunu rilevanti għall-prestazzjoni ta' verifika.

(5) L-uffiċjali jew l-impjegati tal-Awtorità għandhom jikkoperaw bis-sħiħ mat-Taqsima ta' Verifika Interna meta din tkun qiegħda teżerċita l-funzjonijiet tagħha.

(6) It-Taqsima ta' Verifika Interna għandha tirrapporta lill-Kumitat ta' Verifika fuq il-progress li jkun sar fil-qasam ta' kompetenza tagħha.

Uffiċċju u impjegati tal-Awtorità. *Emendat: XIII.1994.17. Sostitwit: XVII. 2002.106. Emendat: IV. 2003.16; XIX. 2010.10; VIII.2019.12.*

13. (1) L-Awtorità tista' taħtar Konsulent Ġenerali, Uffiċjali Ewlenin, Kapijiet, Deputati Kapijiet u uffiċjali bħal dawk oħra li jidhirlha li jkunu meħtieġa biex twettaq il-funzjonijiet, is-setgħat u d-dmirijiet tagħha taħt dan l-Att jew taħt xi liġi oħra. Il-ħatra tal-Konsulent Ġenerali u l-Uffiċjali Ewlenin għandha ssir mill-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni b'konsultazzjoni mal-Bord tal-Gvernaturi. Il-ħatra tal-uffiċjali u impjegati oħra tal-Awtorità barra l-Konsulent Ġenerali u l-Uffiċjali Ewlenin għandha ssir mill-Kumitat Eżekuttiv taħt dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet li l-Bord tal-Gvernaturi jista' jistabbilixxi.

(2) Għall-finijiet tal-Kodiċi Kriminali u ta' kull dispożizzjoni ta' natura penali taħt xi liġi oħra, il-membri tal-Awtorità, u kull uffiċjal jew impjegat tagħha, għandhom jitqiesu li huma uffiċjali pubbliċi. Kap. 9.

Tixrid ta' informazzjoni. *Emendat: XIII. 1994.18. Sostitwit: XVII. 2002.106.*

14. (1) L-Awtorità għandha tagħmel arranġamenti f'dik il-forma u b'dak il-mod li jidhirlha xieraq għat-tixrid ta' dik l-informazzjoni u pariri li jidhirlha li jkunu spedjenti li tagħti lill-pubbliku dwar ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu mat-twettiq tal-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att jew xi liġi oħra.

(2) Fl-arranġamenti għall-publikazzjoni ta' kull informazzjoni jew pariri bħal dawk, l-Awtorità għandha tikkunsidra d-dmir tas-segretezza professjonali u, kemm ikun prattikabbli għandha żżomm lura milli tippubblika xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-ħajja privata ta' individwu, meta fil-fehma tal-Awtorità l-pubblikazzjoni ta' dik il-ħaġa taffettwa jew tista' taffettwa b'mod serju u bi preġudizzju l-interessi ta' dak l-individwu.

Skemi ta' kumpens. *Emendat: XIII. 1994.19. Sostitwit: XVII. 2002.106.*

15. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' liġijiet oħra, il-Ministru, li jaġixxi fuq il-parir tal-Awtorità, jista' jagħmel regolamenti biex jistabbilixxi, jikkordina, jamalgama u xort'oħra jirregola skemi jew sotto-skemi ta' kumpens jew arranġamenti simili oħra fis-settur tas-servizzi finanzjarji:

(*a*) għall-provediment ta' kumpens meta detenturi ta' liċenza jew kategorji tagħhom, ma jkunux jistgħu jissodisfaw l-obbligi tagħhom lejn depożitanti, investituri, detenturi ta' polza jew oħrajn li jagħmlu talba dwar kull responsabbiltà li jkunu daħlu għaliha

b'konnessjoni mat-twettiq ta' xi attività li dwarhom ikunu liċenzjati jew xort'oħra awtorizzati, u

(*b*) għall-provediment ta' kumpens li jinħoloq minn jew b'konnessjoni ma' xi responsabbiltà oħra kif jista' jiġi preskritt, u biex jirregola l-amministrazzjoni u l-finanzjament ta' kull skemi jew arranġamenti għal kumpens bħal dawk u l-kontribuzzjonijiet jew imposti li għandhom jitħallsu fihom, u dawk ir-regolamenti jistgħu jagħmlu dispożizzjoni differenti għal klassijiet differenti ta' detenturi ta' liċenza u oħrajn li jagħmlu talba.

Setgħat tal-Awtorità. *Sostitwit: XIII. 1994.20; XVII. 2002.106. Emendat: IV. 2003.11; XII. 2006.57; XX. 2007.5; A.L. 424 tal-2007; III. 2009.9; XIX. 2010.11; X. 2011.4; XX. 2013.21; XXII. 2014.14; A.L.383 tal-2017; XXVI.2019.82; V.2020.3; XLVI.2021.7.*

16. (1) (*a*) Mingħajr preġudizzju għal kull funzjoni u setgħa oħra taħt din il-liġi jew kull liġi oħra, l-Awtorità għandu jkollha, meta tkun qiegħda teżerċita l-funzjonijiet u s-setgħat tagħha taħt dan l-Att, id-dritt għal aċċess u dħul raġonevoli f'kull fond kummerċjali u, jew xi uffiċċju ta' detentur ta' liċenza, aċċess għal kull dokumentazzjoni rilevanti u, jew *records* ta' detentur ta' liċenzja, jew ta' kull persuna oħra li tidher li għandha dokumentazzjoni rilevanti u, jew *records*, inkluż aċċess għal kwalunkwe *records* telefoniċi jew records ta' xort'oħra jinkwadraw taħt il-funzjonijiet superviżorji jew regolatorji tagħha. L-Awtorità għandu jkollha wkoll id-dritt li toħroġ ordnijiet għall-iffriżar ta' fondi u, jew kull attiv ieħor inkluži kontijiet bankarji f'isem id-detentur ta' liċenza jew kull terza parti oħra hekk kif jista' jiġi indikat u għal dak iż-żmien u taħt dawk il-kondizzjonijiet li l-Awtorità tista' tistabbilixxi bil-miktub. L-ordni jista' wkoll jipprojbixxi lil detentur ta' liċenza milli jittrasferixxi, ineħħi jew jitlef il-pussess ta' fondi jew attiv bħal dawk. Dawn l-ordnijiet jistgħu jinħarġu wkoll fuq talba ta' infurzar barrani jew ta' xi awtorità superviżorja.

(*b*) toħroġ direttiva bil-miktub fejn teħtieġ persuna li twettaq jew li tonqos milli twettaq xi att, inkluži dawk il-projbizzjonijiet, restrizzjonijiet u kondizzjonijiet li jistgħu jiġu speċifikati fid-direttiva; u kwalunkwe persuna li lilha jingħata avviż għandha tobdi, tikkonforma ruħha jew inkella tagħti effett lil kwalunkwe tali direttiva fiż-żmien u bil-mod imsemmi fid-direttiva;

(*ċ*) L-Awtorità tista' teżerċita s-setgħat tagħha taħt dan l-artikolu minkejja l-artikoli 17A u 17B u kull dispożizzjoni li tista' tinsab f'kull liġi oħra.

(2) L-Awtorità tista', sabiex tkun tista' twettaq aħjar id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' kull Att ieħor amministrat minnha, minn żmien għal żmien:

(*a*) toħroġ u tippubblika Regoli li jkunu jirregolaw il-proċeduri u d-dmirijiet ta' persuni li jkollhom liċenza jew li jkunu awtorizzati minnha, jew li jkunu jaqgħu taħt il-funzjonijiet regolatorji jew superviżorji tagħha. Dawk ir-Regoli jistgħu:

(i) jistipulaw ħtiġiet u kundizzjonijiet addizzjonali dwar l-attivitajiet ta' dawk il-persuni, it-tmexxija tal-kummerċ tagħhom, ir-relazzjonijiet tagħhom mal-klijenti, mal-pubbliku u ma' partijiet oħra,

kull responsabbiltà lejn l-Awtorità, ħtiġiet ta' rappurtar, riżorsi finanzjarji, adegwatezza kapitali u ħtiġiet relatati, u kull ħaġa oħra hekk kif l-Awtorità tista' tqis li tkun adatta;

(ii) jipprovdu dwar il-prospetti, dikjarazzjonijiet u avviżi li jkollhom isiru jew jingħataw għal kull għan li dwaru l-Awtorità teżerċita funzjonijiet superviżorji jew regolatorji taħt dan l-Att jew taħt kull Att ieħor, u l-forma u l-kontenut tagħhom; u

(iii) jippreskrivu liema informazzjoni dawk il-persuni għandhom jippreżentaw lill-Awtorità:

Iżda dawk ir-Regoli għandhom ikunu jorbtu lid-detenturi ta' liċenza kollha kif ukoll oħrajn hekk kif jista' jiġi speċifikat fihom;

(*b*) toħroġ direttiva bil-miktub fejn tkun teħtieġ lid-detentur ta' liċenza jew ta' xi awtorizzazzjoni oħra, u, jew lil xi uffiċjal relattiv, li jagħmel jew li jżomm lura milli jagħmel xi att, inklużi dawk il-projbizzjonijiet, restrizzjonijiet u kondizzjonijiet li jistgħu jiġu speċifikati fid-direttiva; u kull direttiva bħal dik tista' tinħareġ għar-rigward ta' każijiet jew klassijiet ta' każijiet speċifiċi; kull detentur ta' liċenza jew awtorizzazzjoni oħra u, jew l-uffiċjal li l-avviż jiġi indirizzat lilu għandu jobdi, jikkonforma ruħu u jagħti seħħ lil dik id-direttiva fiż-żmien u bil-mod imsemmi fid-direttiva.

(*ċ*) taħtar persuna kwalifikata jew teħtieġ persuna li taħtar persuna kwalifikata, meta tikkunsidra li dan hu xieraq jew spedjenti, sabiex twettaq dawk il-kompiti taħt dawk it-termini u l-kondizzjonijiet li l-Awtorità tista' tordna. Id-drittijiet u l-ispejjeż kollha maħruġa mill-persuna kwalifikata fir-rigward jew inċidentali għal din il-ħatra, għandhom jitħallsu mill-persuna li fir-rigward tagħha ġiet appuntata l-persuna kwalifikata, sakemm ma jiġix determinat mod ieħor mill-Awtorità. L-Awtorità tista' toħroġ Regoli jew linji gwida li jistabbilixxu l-proċeduri jew rekwiżiti relatati ma' din il-ħatra; u dawn ir-Regoli jistgħu wkoll jistabbilixxu l-poteri, dmirijiet u obbligi tal-persuna kwalifikata.

(2A) (*a*) Mingħajr preġudizzju għas-setgħat mogħtija lill-Awtorità taħt dan l-Att jew kwalunkwe liġi oħra, l-Awtorità tista' tappunta persuna mħarrġa sabiex tassistiha fit-twettiq ta' kwalunkwe mill-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att jew kwalunkwe liġi oħra.

(*b*) Fejn tinħatar persuna mħarrġa skont dan is-subartikolu, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(i) kwalunkwe persuna appuntata bħala persuna mħarrġa għandha tkun persuna li, fil-fehma tal-Kumitat Eżekuttiv, ikollha l-kompetenza esperta meħtieġa sabiex tipprovdi l-assistenza rikjesta mill-Awtorità fit-termini tal-ħatra tagħha;

(ii) il-persuna li fir-rigward tagħha l-persuna mħarrġa ġiet appuntata għandha tikkoopera mal-persuna mħarrġa u tipprovdi kwalunkwe informazzjoni u dokumentazzjoni, kif jista' jkun meħtieġ, mit-tali persuna mħarrġa fit-twettiq tal-ħatra tagħha;

(iii) fejn din il-persuna mħarrġa tkun appuntata fir-rigward ta' persuna partikolari, l-Awtorità tista' tirrikjedi li t-tali persuna tħallas id-drittijiet u l-ispejjeż kollha maħruġa mill-persuna mħarrġa;

(iv) l-Awtorità tista' teħtieġ lill-persuna mħarrġa, *inter alia*, sabiex tipprovdilha rapport relatat mal-assistenza provduta lill-Awtorità fit-termini tal-ħatra tagħha; u

(v) rapport imħejji mill-persuna mħarrġa f'termini tas-subparagrafu (iv) u approvat bil-miktub mill-Awtorità, għandu għall-iskopijiet kollha jkollu l-istess effett bħal dokument imħejji mill-Awtorità:

Iżda fejn persuna mħarrġa tkun appuntata sabiex tħejji rapport indipendenti, din id-dispożizzjoni m'għandhiex tapplika fir-rigward ta' tali rapport indipendenti.

(3) Bla ħsara għal xi poteri oħra li jistgħu jiġu eżerċitati mill-Awtorità taħt dan l-Att jew taħt xi liġi oħra, fejn xi persuna tikser jew tonqos li tħares id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew xi Att ieħor amministrat mill-Awtorità, ta' xi regolamenti jew Regoli maħruġa taħthom, xi dispożizzjonijiet tar-Regolament dwar id-Divulgazzjoni, xi dispożizzjonijiet tal-Artikoli 5, 6 jew 7 tar-Regolament tat-Tassonomija, xi kondizzjonijiet imposti f'liċenzja maħruġa mill-Awtorità jew xi direttivi maħruġa mill-Awtorità, l-Awtorità tista' b'avviż bil-miktub u mingħajr il-ħtieġa ta' smigħ fil-qorti timponi fuq tali persuna penali amministrattiva li ma tkunx ta' iżjed minn mija u ħamsin elf euro (€150,000) għal kull ksur jew nuqqas ta' konformità, skont il-każ.

(4) Meta ma jkunx sar appell minn avviż bħal dak imsemmi fis-subartikolu (3) jew imsemmi f'xi Att ieħor amministrat mill-Awtorità jew f'xi regolamenti jew Regoli maħruġin taħtu jew meta jkun sar appell minn dak l-avviż, fi żmien ħmistax-il ġurnata minn meta jiġi deċiż dak l-appell mit-Tribunal, il-penali amministrattiva msemmija fl-avviż jew kif imnaqqsa jew miżjuda b'deċiżjoni tat-Tribunal għandha tkun dovuta lill-Awtorità. Malli tiġi notifikata kopja tal-avviż jew tad-deċiżjoni, skont il-każ, permezz ta' att ġudizzjarju lill-persuna indikata fl-avviż jew fid-deċiżjoni, dak l-avviż jew dik id-deċiżjoni jkunu jikkostitwixxu titolu eżekuttiv għall-effetti u l-finijiet kollha tat-Titolu VII tat-Taqsima I tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

Kap. 12.

(5) Id-dritt tal-Awtorità li tikseb tagħrif minn persuna li għandha jew kellha liċenza jew awtorizzazzjoni oħra, jew mingħand xi wieħed mill-uffiċjali jew impjegati ta' dik il-persuna, ma għandu jkun ristrett, imfixkel jew prekluż b'ebda mod. *Gagging*

jew obbligu ta' kunfidenzjalità simili jew xi kondizzjoni ristrettiva oħra li toħroġ minn relazzjoni legali jew kontrattwali bejn dik il-persuna u l-uffiċjali jew l-impjegati tagħha, għandhom ikunu, sa fejn dawn imorru kontra dawn id-dispożizzjonijiet u jimpedixxu jew jirrestringu d-dritt li l-Awtorità għandha li tirċievi t-tagħrif meħtieġ konformement mal-funzjonijiet u d-dmirijiet regolatorji li joħorġu taħt dan l-Att jew kull Att ieħor, nulli u bla effett.

(6) B'konsegwenza tas-subartikolu (5), għandhom japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(*a*) kull persuna li għandha jew kellha liċenza jew awtorizzazzjoni oħra mill-Awtorità, u l-uffiċjali jew l-impjegati tagħha għandhom, fuq talba bil-miktub tal-Awtorità, minnufih jipprovdu lill-Awtorità b'kull tagħrif li din tista' teħtieġ kif hemm provdut dwaru fis-subartikolu (5), u ma jistgħu jqajjmu ebda restrizzjoni kontrattwali ta' *gagging* jew impediment simili jew ta' xi obbligu ieħor ta' kunfidenzjalità li jinqalgħu jew allegatament jinqalgħu taħt il-liġi dwar il-kuntratti jew xort'oħra jirrifjutaw li jħarsu talba bħal dik li ssir mill-Awtorità;

(*b*) l-ebda azzjoni għal ksur ta' kuntratt u l-ebda miżura dixxiplinarja ma tista' tittieħed, direttament jew indirettament, minn persuna kontra xi wieħed mill-uffiċjali jew impjegati tagħha għax ikun pprovda xi tagħrif meħtieġ mill-Awtorità, u liema tagħrif kien meħtieġ mill-Awtorità skont kif provdut fis-subartikolu (5); u kull miżura kuntrattwali jew dixxiplinarja li tmur kontra din id-dispożizzjoni tkun nulla u bla effett;

(*ċ*) għall-finijiet ta' dan l-artikolu:

(i) "tagħrif" tinkludi spjegazzjonijiet u forom oħra ta' assistenza; u

(ii) "impjegati" u "uffiċjali" tinkludi impjegati u uffiċjali preċedenti.

(7) Minkejja kull dispożizzjoni li jista' jkun hemm f'kull liġi oħra li l-Awtorità tkun responsabbli biex tamministra u meta ċ-ċirkostanzi jkunu hekk jeħtieġu, l-Awtorità tista' toħroġ kull twiddib, twissija jew tadotta sanzjonijiet dixxiplinari oħra bħal dawk jew miżuri ta' liema tip ikunu u li jistgħu jitqiesu meħtieġa miċ-ċirkostanzi u mix-xorta u l-gravità tal-ksur u għemil ħażin.

(8) Kull sanzjoni jew miżura amministrattiva jew dixxiplinari, ta' liema tip tkun, inkluż kull twiddib jew twissija, imposti jew deċiżi mill-Awtorità taħt liġi li tkun responsabbli biex tamministraha, għandha tiġi pubblikata b'dak il-mezz u b'dak il-mod u għal dak iż-żmien li jista' jitqies li jkun meħtieġ miċ-ċirkostanzi u x-xorta u l-gravità tal-ksur jew għemil ħażin. Il-Bord tal-Gvernaturi jista' minn żmien għal żmien jistabbilixxi kull politika u linja gwida li jkunu jirrigwardaw il-pubblikazzjoni ta' sanzjonijiet amministrattivi u miżuri dixxiplinari.

minali u investigazzjonijiet kriminali fir-rigward ta' ksur ta' dispożizzjonijiet li jimplimentaw il-MiFID.
Miżjud: XXXI. 2017.7.

16A. (1) L-Awtorità għandha, fuq bażi annwali, tagħmel kuntatt mal-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija u titlob informazzjoni dwar kull sanzjoni kriminali imposta għal kull ksur ta' xi dispożizzjonijiet ta' xi Att jew regolamenti li jimplimentaw il-MiFID. L-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija għandhom jikkoperaw mal-Awtorità u għandhom, fejn ikun rilevanti, jibagħtu kopja tas-sentenza finali lill-Awtorità fir-rigward ta' kull sanzjoni kriminali imposta. L-Awtorità għandha tissottometti dik il-kopja tas-sentenza finali lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA).

(2) L-Awtorità għandha, fuq bażi annwali, tagħmel kuntatt mal-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija u titlob *data* anonimizzata u aggregata fir-rigward tal-investigazzjonijiet kriminali kollha mwettqa u s-sanzjonijiet kriminali kollha imposti għal kull ksur ta' xi dispożizzjonijiet ta' xi Att jew regolamenti li jimplimentaw il-MiFID. L-Awtorità għandha tibgħat dik l-informazzjoni lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA).

Tibdil ta' informazzjoni.
Emendat: XIII. 1994.21. Sostitwit: XVII. 2002.106. Emendat: IV. 2003.12; XX. 2007.6; XIX. 2010.12; X. 2011.5; XX. 2013.22; V.2020.4; LXII.2020.4.

17. (1) Ħlief għall-qadi xieraq tad-dmirijiet jew tal-funzjonijiet tagħhom taħt dan l-Att jew xi liġi oħra, il-membri tal-Bord tal-Gvernaturi jew ta' xi organu ieħor tal-Awtorità, u l-uffiċjali u l-impjegati tal-Awtorità għandhom jittrattaw kull informazzjoni li tinkiseb waqt il-qadi ta' dmirijiethom bħala konfidenzjali u m'għandhom, la direttament u lanqas indirettament, jikxfu dik l-informazzjoni lil ebda persuna oħra, ħlief bil-kunsens tal-persuna li tkun ħarġet l-informazzjoni. Għall-finijiet ta' dan is-subartikolu, "impjegati" u "uffiċjali" jinkludu wkoll lil impjegati u uffiċjali preċedenti.

(2) Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' qabel dan l-artikolu, l-Awtorità tista', meta ssirilha talba bil-miktub għaldaqshekk, tiżvela informazzjoni:

(*a*) lil awtorità regolatorja barranija jew korp li jkun qiegħed iwettaq funzjonijiet simili jew ekwivalenti sabiex tassistih fi ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu mar-regolamentazzjoni u sorveljanza ta' servizzi finanzjarji u r-reġistrazzjoni ta' soċjetajiet kummerċjali;

(*b*) awtoritajiet ta' infurzar jew regolatorji lokali jew barranin, korpi jew entitajiet oħra, jew *network* jew raggruppament li jkun fih awtoritajiet ta' infurzar jew regolatorji lokali jew barranin bħal dawk, korpi jew entitajiet oħra, jew it-tnejn li huma, għall-fini li jiġu prevenuti, mikxufa, investigati jew issir prosekuzzjoni tal-għemil ta' reati li jammontaw għal jew x'aktarx jammontaw għal reat kriminali taħt xi liġi jew għal reat jew ksur ta' xorta regolatorja, sew f'Malta jew barra minn Malta;

(*ċ*) lil kull korp jew awtorità oħra ffurmata jew stabbilita taħt xi liġi Maltija fuq ħwejjeġ li dwarhom dak il-korp jew dik l-awtorità jista' jkollha funzjoni regolatorja, ta' sorveljanza, ġudizzjarja, ta' reġistrazzjoni jew ta' liċenzjar skont il-liġi:

Iżda l-Awtorità għandha tiżvela l-informazzjoni meta hija tkun meħtieġa jew tiġi mitluba li tagħmel dan skont ma jesiġu l-obbligazzjonijiet internazzjonali ta' Malta, jew meta jkun hekk meħtieġ fil-parametri tar-rabtiet ta' qbil li jiġu assunti f'pattijiet ta' ftehim bilaterali jew multilaterali għall-iskambju ta' informazzjoni u forom oħra ta' kollaborazzjoni, inkluża talba li toriġina taħt *memorandum of understanding* li jsir mal-Awtorità.

(3) L-obbligu tas-sigriet professjonali m'għandux jipprevjeni lill-Awtorità milli tiskambja jew tittrasmetti informazzjoni kunfidenzjali lill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE), lill-Awtorità Ewropea dwar il-Banek (EBA), lill-Awtorità Ewropea dwar Pensjonijiet tal-Assigurazzjoni u tax-Xogħol (EIOPA), lill-kulleġġi ta' superviżuri jew lill-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistematiku (ESRB), bla ħsara għal kondizzjonijiet u restrizzjonijiet li joħorġu mil-liġijiet tal-Unjoni Ewropea.

(4) Tagħrif li jingħata lill-Awtorità taħt kundizzjonijiet ta' kunfidenzjalità konformement ma' talba li ssir fil-kuntest ta' xi ftehim bilaterali jew multilaterali, memorandum ta' ftehim jew dokument jew arranġament ieħor bħal dak għall-iskambju ta' informazzjoni jew għal kull xort'oħra ta' kollaborazzjoni ma' xi awtorità, korp jew entità oħra kif previst f'dan l-artikolu għandu jitqies bħala wieħed kunfidenzjali u ebda Qorti jew Tribunal ma jista' jordna li dak it-tagħrif għandu jiġi żvelat kemm-il darba ma tinkisibx l-approvazzjoni bil-miktub mogħtija minn qabel ta' awtorità, korp jew entità oħra.

Ordnijiet ta' sekwestru.

17A. Meta fuq informazzjoni li jirċievi mill-Awtorità, l-Avukat Ġenerali jkollu raġuni biżżejjed sabiex jissuspetta li persuna hija ħatja ta' xi ksur ta' dan l-Att jew ta' xi Att ieħor, l-Avukat Ġenerali jista' jitlob lill-Qorti Kriminali sabiex toħroġ Ordni ta' Sekwestru u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 35 tal-Att dwar ir-Rikavat mill-Kriminalità għandhom japplikaw.

Kap. 621.
Miżjud:
XX. 2007.7.
Emendat:
A.L. 424 tal-2007;
VIII.2020.84;
Sostitwit:
VI.2024.9.

Iffriżar ta' fondi.

17B. Meta persuna tkun ġiet imputata b'reat kriminali bi ksur ta' dan l-Att jew b'reat li jkun reat relevanti skont l-Att dwar ir-Rikavat mill-Kriminalità, il-prosekuzzjoni tista' titlob lill-Qorti tal-Maġistrati għal ordni ta' ffriżar u għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 36 tal-imsemmi Att.

Kap. 621.
Miżjud:
XX. 2007.7.
Emendat:
A.L. 424 tal-2007;
A.L. 426 tal-2012.
Sostitwit:
VI.2024.10.

Komunikazzjonijiet mal-Bank Ċentrali ta' Malta u ma' korpi oħra.
Emendat:
XIII. 1994.21.
Sostitwit:
XVII. 2002.106;
XIII. 2004.69;
XX. 2013.23.
Kap. 204.

18. (1) Il-Bank Ċentrali ta' Malta u l-Awtorità għandhom fuq talba jibdlu l-informazzjoni fil-pussess tagħhom li tkun meħtieġa għall-qadi mill-Bank Ċentrali tad-dmirijiet tiegħu taħt l-Att dwar il-Bank Ċentrali ta' Malta, u mill-Awtorità taħt dan l-Att jew xi liġi oħra.

(2) Bla ħsara għal kull kondizzjoni li jidhrilha xieraq li timponi u għal kull proċedura applikabbli skont il-liġi, l-Awtorità tista' tiżvela informazzjoni lil banek ċentrali barranin, lis-Sistema Ewropea

ta' Banek Ċentrali, lill-Bank Ċentrali Ewropew u lil awtoritajiet oħra responsabbli għall-politika monetarja u, fejn ikun xieraq, lil awtoritajiet pubbliċi barranin oħrajn li huma responsabbli għas-sorveljanza ta' sistemi ta' pagamenti, fejn dik l-informazzjoni jkollha x'taqsam u hija konnessa mal-funzjonijiet rispettivi tagħhom skont il-liġi.

Konsiderazzjoni ta' ilmenti. *Emendat: XIII. 1994.21. Sostitwit: XVII. 2002.106.*

19. (1) L-Awtorità tista' tinvestiga kull ħaġa li:-

(*a*) għandha x'taqsam mal-funzjonijiet li jitwettqu mill-Awtorità taħt dan l-Att jew xi liġi oħra; u

(*b*) tkun is-suġġett ta' dikjarazzjonijiet (barra minn dik li tidher lill-Awtorità li tkun frivola) magħmula lill-Awtorità minn jew f'isem persuna li tkun tidher lill-Awtorità li jkollha nteress fil-ħaġa.

(2) Meta l-Awtorità tkun investigat xi ħaġa taħt dan l-artikolu, għandha tħejji rapport fuq dik il-ħaġa u (suġġetta għal kull obbligu dwar is-segretezza professjonali) tibgħat kopja ta' kull rapport bħal dak, lil dawk minn dawn il-persuni li ġejjin, kif jidhirlha xieraq, jiġifieri:

(*a*) lil kull persuna li għaliha jirreferi r-rapport jew li jkun jidher lill-Awtorità li jkollha nteress fil-ħaġa li għaliha jirreferi r-rapport;

(*b*) lil kull persuna li l-funzjonijiet tagħha taħt xi liġi jidhru lill-Awtorità li jkun eżerċitabbli dwar dik il-ħaġa;

(*ċ*) lil kull persuna li tidher lill-Awtorità li tkun persuna li għandha tikkonsidra r-rapport biex tistabbilixxi kif taġixxi dwar dik il-ħaġa.

Ħatra ta' *Manager* tal-Ilmenti tal-Konsumaturi. *Sostitwit: XVII. 2002.106. Emendat: XX. 2007.8; XVI. 2017.44.*

20. *Imħassar bl-Att XVI.2017.44.*

Setgħa ta' għemil ta' regolamenti. *Miżjud: XX. 2007.10. Emendat: II. 2010.3; X. 2011.6; V.2020.5; XLVI.2021.8.*

20A. (1) Il-Ministru, li jaġixxi bil-parir tal-Awtorità, jista' jagħmel regolamenti biex jittrasponi, jimplimenta u jagħti seħħ lid-dispożizzjonijiet u l-ħtiġiet ta' Direttivi, Regolamenti u kull miżura amministrattiva oħra tal-Unjoni Ewropea li tkun tenħtieġ li tiġi trasposta u, jew implementata, skont ma tista' tkun emendata minn żmien għal żmien, inkluża kull miżura ta' implimentazzjoni li tkun inħarġet jew li tista' tinħareġ taħtha u relatati ma' detenturi ta' liċenzja u lil oħrajn kif jista' jiġi speċifikat fihom; regolamenti magħmulin taħt dan il-paragrafu, u li strettament ikollhom x'jaqsmu mat-traspożizzjoni jew implimentazzjoni kif hawn qabel imsemmi, jistgħu jipprovdu li xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' xi liġi oħra m'għandhiex tkun tapplika għal ħwejjeġ li jaqgħu taħt ir-regolamenti, u li sa fejn xi dispożizzjoni tar-regolamenti tkun inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi liġi oħra, huma dawk id-dispożizzjonijiet f'dawk ir-regolamenti li jipprevalu.

(2) Il-Ministru, li jaġixxi fuq il-parir tal-Awtorità, jista' jagħmel regolamenti sabiex jagħti seħħ aħjar għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, u mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak hawn qabel imsemmi jista', b'dawk ir-regolamenti, jordna kull m'għandu jew li jista' jiġi ordnat u jipprovdi dwar kull ħaġa konsegwenzjali, inċidentali jew konnessa ma' xi ħaġa msemmija hawn aktar qabel.

(2A) Il-Ministru, li jaġixxi fuq il-parir tal-Awtorità, jista' jagħmel regolamenti biex jimponi dawk id-drittijiet u l-ħlasijiet dwar kull talba, applikazzjoni jew kull ħaġa oħra li tista' tiġi ppreżentata lill-Awtorità taħt dan l-Att jew kull Att ieħor, inklużi d-drittijiet u l-ħlasijiet dwar kull permess, liċenzja, awtorizzazzjoni, eżenzjoni jew benefiċċju ieħor, kif ukoll kull dritt u ħlas li għandu x'jaqsam mal-funzjonijiet regolatorji, superviżorji jew investigattivi tal-Awtorità taħt din il-liġi jew taħt kull liġi oħra, inkluża l-funzjoni tal-Awtorità li tipprovdi taħriġ, l-għarfien u l-edukazzjoni dwar kull ħaġa li jkollha x'taqsam mas-servizzi finanzjarji.

(3) Meta jkunu ġew magħmula regolamenti kif hawn f'dan l-artikolu, l-Awtorità tista' toħroġ Regoli biex ikunu jistgħu jitwettqu aħjar, u jiġu implimentati aħjar, id-dispożizzjonijiet tar-regolamenti.

(4) Regolamenti magħmula taħt dan l-artikolu jistgħu jimponu:

(*a*) penali amministrattivi ta' mhux iżjed minn mija u ħamsin elf euro (€150,000) għal kull ksur jew nuqqas ta' konformità, skont il-każ;

(*b*) pieni jew penalitajiet oħra dwar kull reat, ta' mhux iktar minn multa ta' mija u ħamsin elf euro (€150,000) jew priġunerija għal żmien ta' mhux iżjed minn sena, jew dik il-multa u priġunerija flimkien; u

(*ċ*) penali amministrattivi u multi ta' aktar minn mija u ħamsin elf euro (€150,000), fejn jitqies neċessarju jew xieraq għal kull ksur jew nuqqas ta' tħaris ta' xi Direttiva jew Regolament tal-Unjoni Ewropea jew ta' regolamenti magħmula taħt dan l-artikolu sabiex jittrasponu jew jagħtu effett lil xi Direttiva jew Regolament tal-Unjoni Ewropea.

Arranġamenti ta' bejgħ remot. *Miżjud: IV. 2003.13. Emendat: XX. 2007.9.*

20B. Il-Ministru jista', filwaqt li jaġixxi fuq il-parir tal-Awtorità, jagħmel regolamenti li jirregolaw arranġamenti ta' bejgħ remot għar-rigward ta' servizzi finanzjarji u l-għemil ta' kull ftehim meta l-konsumatur u xerrejja oħra u min ikun qed jipprovdi s-servizz ikunu jinsabu 'l bogħod minn xulxin, u għal dan l-għan biex jistipulaw il-forma u l-proċedura biex ikun jista' jsir kull ftehim ta' bejgħ remot bħal dawk, li jkunu jipprovdu biex jiddaħħlu jew jitħallew barra xi pattijiet u kondizzjonijiet partikolari, biex jistabbilixxu żmien ta' kanċellament għall-konsumatur, biex jistabbilixxu livelli u eżenzjonijiet, u biex jistabbilixxu drittijiet minimi għall-konsumaturi, u biex jintroduċu miżuri li jagħmlu l-offerti għal xi ftehim bħal dawk aktar trasparenti u informattivi, u biex jirregolaw kull aspett ieħor ta' bejgħ remot.

Konglomerati finanzjarji.
Miżjud: XIII. 2004.70. Emendat: XX. 2007.9; X. 2011.7.

20Ċ. (1) Il-Ministru jista', fuq il-parir tal-Awtorità, jagħmel regolamenti għat-trasposizzjoni tad-Direttiva 2002/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2002 u sabiex jipprovdi għas-sorveljanza supplementari ta' istituzzjonijiet ta' kreditu, istituzzjonijiet finanzjarji, impriżi tal-assigurazzjoni u ditti ta' investiment f'konglomerat finanzjarju, u biex xort'oħra jirregola s-sorveljanza ta' konglomerati finanzjarji u gruppi finanzjarji b'attivitajiet finanzjarji li jifirxu fuq varji setturi.

(2) Regolamenti magħmula mill-Ministru bis-saħħa tas-subartikolu (1) għandhom, b'mod partikolari iżda bla ħsara għall-awtorità mogħtija lill-Ministru bl-imsemmi subartikolu -

(*a*) jipprovdu għall-ħatra ta' kordinatur responsabbli għall-kordinazzjoni u l-eżami ta' sorveljanza supplementari, għall-valutazzjoni tal-qagħda finanzjarja ta' grupp, inkluži ħtiġiet ta' solvibbiltà, konċentrazzjoni ta' riskju u operazzjonijiet *intra-group*, u l-mezzi biex jinkiseb mingħand l-entitajiet fi grupp finanzjarju u mingħand awtoritajiet regolatorji barranin oħra, it-tagħrif meħtieġ għat-twettiq ta' din is-sorveljanza supplementari u jista jipprovdi għal konsultazzjoni u għal qsim u tibdil ta' informazzjoni ma' awtoritajiet regolatorji barranin, kif jista' jkun meħtieġ;

(*b*) jipprovdu għat-twaqqif u għall-imposizzjoni ta' pieni amministrattivi jew miżuri oħra għall-kontravenzjoni ta' kull regolament, u sabiex jipprovdi għall-appelli minnhom lit-Tribunal għas-Servizzi Finanzjarji.

Setgħa għall-ħemil ta' regolamenti dwar l-Awtorità ta' Riżoluzzjoni u l-Kumitat ta' Riżoluzzjoni.
Miżjud: XXI. 2015.7.

20D. (1) Il-Ministru, li jaġixxi bil-parir tal-Awtorità ta' Riżoluzzjoni, jista' jagħmel regolamenti għall-għanijiet li ġejjin:

(*a*) biex jittrasponu, jimplimentaw, u, jew jagħtu seħħ lill-ħtiġiet tal-BRRD;

(*b*) biex jimplimentaw aħjar id-dispożizzjonijiet tal-Ewwel Skeda;

(*ċ*) biex jipprovdu dwar is-setgħat u l-funzjonijiet tal-Kumitat ta' Riżoluzzjoni;

(*d*) biex jistabbilixxu u jimponu penalitajiet amministrattivi u miżuri amministrattivi oħra fuq l-istituzzjonijiet jew fuq oħrajn hekk kif dawn jistgħu jkunu jispeċifikaw;

(*e*) biex jippreskrivu li ksur ta' xi regolamenti magħmulin taħt dan l-Att jistgħu jammontaw għal reat kriminali kif jista' jiġi speċifikat, u għal dan l-għan dawk ir-regolamenti jistgħu jimponu piena għal kull ksur, li ma tkunx ta' iżjed minn multa ta' żewġ miljun euro (€2,000,000) jew priġunerija għal żmien mhux iżjed minn tliet snin, jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

(2) Meta jkunu ġew magħmula regolamenti kif hawn f'dan l-artikolu, l-Awtorità, permezz tal-Kumitat ta' Riżoluzzjoni, tista' toħroġ Regoli dwar l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni fil-kuntest tat-tifsir

tal-artikolu 7Ċ ta' dan l-Att biex ikunu jistgħu jitwettqu aħjar, u jiġu implimentati aħjar, id-dispożizzjonijiet tar-regolamenti.

Trasparenza ta' titoli li jiffinanzjaw operazzjonijiet ta' użu mill-ġdid, u *benchmarks*. *Miżjud: XXXI. 2017.9.*

20E. Il-Ministru jista', filwaqt li jaġixxi bil-parir tal-Awtorità, jagħmel regolamenti għal dawn l-għanijiet li ġejjin:

(*a*) biex jimplimenta u, jew jagħti seħħ:

(i) lill-ħtiġiet tar-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar il-kejl tal-prestazzjoni ta' fondi ta' investiment u li jemenda d-Direttivi 2008/48/KE u 2014/17/UE u r-Regolament (UE) Nru 596/2014, u biex xort'oħra jirregola s-superviżjoni ta' entitajiet sorveljati fil-kuntest tat-tifsir tar-Regolament (UE) 2016/1011; u

(ii) lill-ħtiġiet tar-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 dwar it-trasparenza ta' transazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli u l-użu mill-ġdid u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012, u biex xort'oħra jirregola s-superviżjoni ta' kontropartijiet finanzjarji u ta' kontropartijiet mhux finanzjarji fil-kuntest tat-tifsir tar-Regolament (UE) 2015/2365;

(*b*) meta jkunu saru regolamenti kif hawn f'dan l-artikolu, l-Awtorità tista' toħroġ Regoli sabiex ikunu jistgħu jitwettqu aħjar, u jiġu implimentati aħjar, id-dispożizzjonijiet tar-regolamenti;

(*ċ*) biex jiġu stabbiliti u imposti penalitajiet amministrattivi u miżuri amministrattivi oħra hekk kif jista' jiġi speċifikat fihom għall-finijiet li jiġi implimentat ir-Regolament (UE) 2016/1011 u r-Regolament (UE) Nru 2015/2365 u biex jipprovdi dwar appelli li jsiru minnhom lit-Tribunal għas-Servizzi Finanzjarji.

Lingwa tar-regolamenti. *Miżjud: XIII. 2004.70. Emendat: XX. 2007.9. Enumerat mill-ġdid: XXI. 2015.6; XXXI. 2017.8.*

20F. Regolamenti li jistgħu jsiru mill-Ministru bil-parir tal-Awtorità jew wara konsultazzjoni magħha taħt xi Att li bis-saħħa tiegħu l-Awtorità tkun inħatret bħala l-awtorità kompetenti, jistgħu jsiru bil-lingwa Ingliża biss.

Tribunal dwar Servizzi Finanzjarji.
Emendat: XIII. 1994.21. Sostitwit: XVII. 2002.106. Emendat: IV. 2003.14; XX. 2007.11; A.L. 424 tal-2007; XIX. 2010.13; X. 2011.8; LXII.2020.5; A.L. 225 tal-2021; XLVI.2021.9.

21. (1) Għandu jkun hemm Tribunal li jissejjaħ "it-Tribunal dwar Servizzi Finanzjarji", f'dan l-Att ukoll imsejjaħ "Tribunal", li għandu jeżerċita u jaqdi l-funzjonijiet u s-setgħat mogħtija lilu bil-liġi.

(2) It-Tribunal ikun magħmul miċ-*Chairman* u żewg membri oħra maħtura mill-Ministru.

(2A) Il-Ministru għandu jaħtar numru ta' membri sostituti, liema numru għandu jkun fid-diskrezzjoni tal-Ministru iżda mhux inqas minn tnejn (2), skont il-ħtieġa, minn żmien għal żmien, u liema membri sostituti għandhom jissodisfaw il-kriterji skont is-subartikoli (3) jew (4) u s-subartikoli (5), (6) u (7) għandhom japplikaw. F'każ ta' vakanza fil-kompożizzjoni tat-Tribunal jew għar-raġunijiet kontemplati fl-artikolu 10A, jew minħabba indispożizzjoni ta' xi wieħed mill-membri tat-Tribunal, inkluż iċ-*Chairman*, il-Ministru għandu jaħtar membru sostitut skont ir-rota li jissodisfa r-rekwiżiti tal-vakanza skont is-subartikoli (3) jew (4), skont il-każ.

(3) Iċ-*Chairman* ikun avukat li għal perijodu ta' jew perijodi li fit-total jammontaw għal, mhux inqas minn tnax-il sena jkun serva bħala avukat f'Malta jew serva bħala maġistrat f'Malta, jew parti hekk ipprattika u parti hekk serva.

(4) Bla ħsara għal kull dispożizzjoni oħra ta' xi liġi dwar il-kompożizzjoni tat-Tribunal jew il-kwalifiki tal-membri tiegħu, iż-żewġ membri l-oħra msemmija tat-Tribunal għandhom ikunu persuni li fil-fehma tal-Ministru jkollhom il-kapaċità u l-esperjenza meħtieġa fil-kummerċ jew regolamentazzjoni ta' servizzi finanzjarji, jew finanzi.

(5) Iċ-*Chairman* u l-membri l-oħra tat-Tribunal għandhom iżommu l-kariga għal perijodu ta' tliet snin, ikunu eliġibbli li jerġgħu jinħatru u ma jistgħux jitneħħew matul il-perijodu tal-ħatra tagħhom ħlief minħabba inkapaċità li jaqdu l-funzjonijiet tal-kariga tagħhom sew jekk tkun ġejja minn inkapaċità fiżika jew mentali jew xi raġuni oħra, jew minħabba mġieba ħażina ppruvata.

(6) Iċ-*Chairman* u l-membri l-oħra tat-Tribunal għandhom jirċievu dik ir-rimunerazzjoni stabbilita fid-dokument tal-ħatra tagħhom.

(7) Ir-rimunerazzjoni msemmija fis-subartikolu (6) ma għandhix tinbidel matul il-perijodu tal-ħatra ta' membru li jkun qed jirċeviha, ħlief għal dak it-tibdil li jista' jkun meħtieġ minn żmien għal żmien, biex f'kull żmien matul il-ħatra jinżamm il-proporzjon tar-rimunerazzjoni mas-salarju ta' mħallef tal-qrati superjuri, kif kien fid-data tal-ħatra.

(8) Appell magħmul skont id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (9) lit-Tribunal għandu jsir bil-miktub fejn jiġi spjegat ċar il-motiv għal dak l-appell sa mhux iktar tard minn tletin jum mid-data li d-deċiżjoni jew l-azzjoni fil-kwistjoni tkun ġiet notifikata lill-persuna aggravata, u l-awtorità kompetenti għandu jkollha tletin (30) ġurnata mid-data minn meta tkun ġiet notifikata b'dak l-appell mit-Tribunal, biex tippreżenta r-risposta tagħha.

(8A) It-Tribunal għandu jittratta kull ħaġa li tinġieb quddiemu bl-

akbar urġenza u għandu jagħti d-deċiżjoni tiegħu mingħajr ebda dewmien.

(9) It-talba għad-deċiżjoni tat-Tribunal għandha tkun, għar-raġunijiet miġjuba mill-appellant -

(*a*) jekk l-awtorità kompetenti tkunx, fid-deċiżjoni tagħha, applikat ħażin xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, jew ta' xi regolamenti maħruġin taħtu;

(*b*) jekk id-deċiżjoni tal-awtorità kompetenti tikkostitwix abbuż ta' diskrezzjoni jew tkunx inġusta manifestament:

Iżda d-diskrezzjoni tal-awtorità kompetenti ma tistax, sakemm tkun ġiet eżerċitata b'mod xieraq, tkun mistoqsija mit-Tribunal:

Iżda wkoll, ma għandu jkun hemm ebda appell minn deċiżjoni li tkun timponi piena li ma teċċedix mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (€232.94) u minn kull twiddiba, twissija jew sanzjoni dixxiplinari jew miżura oħra bħal dawk.

(9A) It-Tribunal għandu jiddeċiedi wkoll jekk, għar-raġunijiet miġjuba mill-appellant:

(*a*) il-Kumitat ta' Riżoluzzjoni jkunx, fid-deċiżjoni tiegħu, applika ħażin xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi regolamenti maħruġin taħtu; jew

(*b*) id-deċiżjoni tal-Kumitat ta' Riżoluzzjoni tkunx tikkostitwixxi abbuż ta' diskrezzjoni jew jekk din tkunx manifestament inġusta:

Iżda, dwar appell minn deċiżjoni tal-Kumitat ta' Riżoluzzjoni li jieħu xi miżura ta' maniġġjar ta' kriżi, it-Tribunal għandu juża l-valutazzjonijiet ekonomiċi komplessi tal-fatti mwettqin mill-Kumitat ta' Riżoluzzjoni bħala bażi għall-valutazzjoni tiegħu nnifsu ta' dik id-deċiżjoni:

Iżda wkoll, ix-xorta komplessa ta' dawk il-valutazzjonijiet ekonomiċi ma għandhomx jipprevjenu lit-Tribunal milli jeżamina jekk ix-xhieda li jkun ibbaża ruħu fuqha l-Kumitat ta' Riżoluzzjoni tkunx waħda fattwalment preċiża, ta' min joqgħod fuqha u konsistenti, u jekk dik ix-xhieda tkunx tinkludi kull informazzjoni rilevanti li għandha titqies biex tkun tista' ssir il-valutazzjoni ta' sitwazzjoni kumplessa, u jekk din tkunx tista' tissostanzja l-konklużjonijiet li joħorġu minnha.

(10) It-Tribunal għandu jżomm is-seduti tiegħu fil-pubbliku sakemm meta jikkunsidra n-natura tal-kwistjoni quddiemu, it-Tribunal ma jidhirlux sewwa u xieraq li jmexxi l-proċedimenti jew xi parti minnhom bil-magħluq; f'kull każ bħal dak id-deċiżjoni tat-Tribunal għandha dejjem tingħata fil-pubbliku.

(10A) Iċ-*Chairman* jew il-membri l-oħra tat-Tribunal jistgħu jiġu rikużati jew jistgħu jastjenew ruħhom milli joqgħodu f'kawża f'dawk iċ-ċirkustanzi li jiskwalifikaw imħallef f'kawża ċivili, u f'każ bħal dan iċ-*Chairman* jew membru għandu jiġi sostitwit minn

membru ieħor li jkun maħtur mill-Ministru skont is-subartikolu (2A):

Iżda għall-finijiet ta' proċedimenti taħt l-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni, il-membru għandu jiġi mibdul minn membru ieħor li jkollu t-tagħrif u esperjenza meħtieġa skont l-artikolu 57(1) tal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni.

Kap. 403.

(11) It-Tribunal ikollu s-setgħa li jħarrek xhieda u li jagħtihom il-ġurament, u li jaħtar kull espert jew esperti li jidhirlu meħtieġa biex jiddeċiedi l-każ quddiemu.

(12) (*a*) Kull prova għandha tkun rilevanti għall-materja in kwistjoni bejn il-partijiet.

(*b*) Fil-każijiet kollha t-Tribunal għandu jitlob l-aħjar prova li l-parti tkun tista' ġġib.

(*ċ*) It-Tribunal m'għandux jippermetti li tinġieb xi prova li jqis bħala waħda irrilevanti jew superfluwa, jew li ma jikkunsidrax bħala li tkun l-aħjar prova li l-parti tista' ġġib.

(13) Fis-smigħ ta' appell li jsir lilu taħt xi liġi, it-Tribunal ikollu s-setgħa -

(*a*) li jikkonferma, iħassar jew ivarja d-deċiżjoni tal-awtorità kompetenti jew tal-Kumitat ta' Riżoluzzjoni taħt il-liġi rilevanti u li jagħti direzzjonijiet li jkunu fis-setgħa tiegħu taħt dan l-Att jew xi liġi oħra lill-imsemmija awtorità kompetenti jew lill-Kumitat ta' Riżoluzzjoni biex jimplimentaw d-deċiżjoni tat-Tribunal;

(*b*) li jeħtieġ il-produzzjoni ta' kull dokument jew informazzjoni oħra;

(*ċ*) li jordna l-ħlas tal-ispejjeż minn xi parti fl-appell.

(14) Appell fuq kwistjoni ta' liġi biss mid-deċiżjoni tat-Tribunal jista' jsir lill-Qorti tal-Appell. Jista' jsir appell sa mhux iżjed tard minn għoxrin ġurnata mid-data tad-deċiżjoni tat-Tribunal. Fid-deċiżjoni ta' appell bħal dak, il-Qorti tal-Appell ikollha s-setgħa kollha tat-Tribunal għall-għemil ta' ordnijiet.

(15) Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti li jirregolaw il-proċeduri u drittijiet sabiex isiru u jitmexxew appelli quddiem it-Tribunal, iżda fin-nuqqas ta' dawk ir-regolamenti u bla ħsara għar-regoli ta' ġustizzja naturali, it-Tribunal għandu jirregola l-proċedura tiegħu stess.

(16) Il-Ministru responsabbli għall-Ġustizzja jista' b'regolamenti magħmula taħt dan is-subartikolu jistabbilixxi d-drittijiet li għandhom jitħallsu fir-reġistru tal-qorti dwar il-preżentata ta' atti ġudizzjarji li għandhom x'jaqsmu ma' appelli lill-Qorti ta' Appell taħt dan l-artikolu:

Iżda sakemm dawk id-drittijiet jiġu hekk stabbiliti mill-Ministru, għandhom japplikaw id-drittijiet li jinsabu fl-Iskeda A li tinsab mal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

Kap. 12.

(17) Appell magħmul taħt dan l-artikolu ma jissospendix l-operat ta' xi deċiżjoni jew direttiva li minnha jsir l-appell:

Iżda deċiżjoni biex tkun kanċellata liċenza ma tibdix issehħ sakemm jgħaddi ż-żmien li fih jista' jsir appell taħt dan l-artikolu u, jekk isir appell f'dak iż-żmien, id-deċiżjoni għandha tibda ssehħ fid-data tad-deċiżjoni tat-Tribunal biex jiċħad l-appell jew fid-data li fiha l-appell ikun abbandunat;

Iżda wkoll, dwar xi deċiżjoni tal-Kumitat ta' Riżoluzzjoni li jieħu xi miżura ta' maniġġjar ta' kriżi:

(*a*) il-preżentazzjoni ta' appell minn deċiżjoni bħal dik ma għandha tkun tinvolvi l-ebda sospensjoni awtomatika tal-effetti tad-deċiżjoni kontestata; u

(*b*) id-deċiżjoni tal-Kumitat ta' Riżoluzzjoni għandha tkun tista' tiġi minnufih infurzata u din għandha tagħti lok għal preżunzjoni konfutabbli li s-sospensjoni tal-infurzar tagħha tmur kontra l-interess pubbliku.

(18) F'dan l-artikolu, "awtorità kompetenti" tirreferi għall-Awtorità taħt dan l-Att u taħt kull liġi oħra li għall-finijiet tagħha din tinħatar bħala l-awtorità kompetenti.

Dispożizzjonijiet finanzjarji. *Emendat: XV. 1989.6; XXXI. 1990.4; XIII. 1994.21, 22. Sostitwit: XVII. 2002.106; Emendat: VI.2018.7.*

22. Id-dħul tal-Awtorità jkun magħmul minn:

(*a*) dħul li jinkiseb dwar liċenzi, awtorizzazzjonijiet u reġistrazzjonijiet u drittijiet jew ħlasijiet oħra li jitħallsu taħt dan l-Att jew xi liġi oħra li bis-setgħa tagħha l-Awtorità twettaq funzjonijiet ta' reġistrazzjoni, ta' sorveljanza, regolatorji jew funzjonijiet simili;

(*b*) kirja, mgħax u profitti li jinqalgħu minn proprjetà, depożiti u assi oħra tal-Awtorità;

(*ċ*) kwalunkwe somom meħtieġa mill-Awtorità għall-eżekuzzjoni tal-funzjonijiet tagħha taħt l-Att jitħallsu lill-Awtorità mill-Fond Konsolidat u jkun dovut mill-Fond permezz ta' dan l-Att u mingħajr approprjazzjoni ulterjuri;

(*d*) kull flejjes oħra riċevuti jew li għandhom jiġu riċevuti mill- Awtorità.

Estimi u nfiq. *Emendat: XV. 1989.7; XXXI. 1990.5; XIII. 1994.23. Sostitwit: XVII. 2002.106. Emendat: IV. 2003.16; VI.2018.8.*

23. (1) Il-Kumitat Eżekuttiv għandu jara li jiġu mħejjija dwar kull sena finanzjarja u mhux iktar tard minn sitt ġimgħat wara tmiem is-sena finanzjarja ta' qabel biex jiġu adottati mill-Bord tal-Gvernaturi, fi żmien sitt ġimgħat minn meta jiġu preżentati b'emendi jew mingħajrhom, estimi tad-dħul u nfiq tal-Awtorità għal dik is-sena finanzjarja.

(2) Fit-tħejjija ta' dawk l-estimi l-Awtorità għandha tieħu inkonsiderazzjoni kwalunkwe fondi u dħul li jistgħu jidħlu lilha mill-Fond Konsolidat għal dik is-sena finanzjarja konċernata skont dan l-Att, u jrid jiġi assigurat li jkun hemm fondi suffiċjenti sabiex ikopri s-somom kollha li b'mod xieraq jinħarġu mill-kont tad-dħul u nfiq, inkluż iżda bla ħsara għall-ġeneralità ta' dik l-espressjoni, deprezzament.

(3) L-estimi għandhom isiru f'dik il-forma u għandu jkun fihom dik l-informazzjoni u dawk il-paraguni ma' snin ta' qabel skont kif jordna l-Bord tal-Gvernaturi.

(4) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), jekk dwar xi sena finanzjarja jinstab illi l-ammont approvat mill-Bord tal-Gvernaturi ma jkunx biżżejjed, jew tkun inqalgħet il-ħtieġa ta' nfiq għal skop li ma jkunx hemm maħsub fl-estimi, il-Kumitat Eżekuttiv jista' jadotta estimi supplimentari għall-approvazzjoni tal-Bord tal-Gvernaturi u għal konsiderazzjoni tal-Kamra wara eżami mill-kumitat appuntat mill-Kamra skont is-subartikolu (5).

(5) L-estimi għandhom jiġu eżaminati minn kumitat tal-Kamra appuntat għal dan il-għan, liema kumitat jirrapporta għall-konsiderazzjoni tal-Kamra.

(6) Kwalunkwe somma jew somom imsemmija fis-subartikoli ta' qabel għandhom ikunu stabbiliti b'riżoluzzjoni tal-Kamra wara konsiderazzjoni tal-estimi preparati mill-Awtorità u tar-rapport magħmul mill-kumitat maħtur mill-Kamra.

Setgħat oħra tal-Awtorità.
Emendat: XXXI. 1990.6; XIII. 1994.21, 24. Sostitwit: XVII. 2002.106.

24. (1) L-Awtorità tista':

(*a*) iżżomm kontijiet ma' xi bank;

(*b*) tinvesti xi attiv likwidu tiegħu f'titoli tal-ewwel klassi ta' perjodi qosra u medji skont kif ikun ġie approvat mill-Bord tal-Gvernaturi;

(*ċ*) takkwista, tixtri, tikri jew tiddisponi minn xi proprjetà mobbli jew immobbli kif ikun meħtieġ għall-attivitajiet tagħha jew għal xi skopijiet anċillari jew inċidentali għat-twettiq tal-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att.

(2) Għall-fini tal-qadi ta' xi funzjoni tagħha taħt dan l-Att, l-Awtorità tista', bl-approvazzjoni bil-miktub tal-Ministru, tissellef jew tiġbor flus b'dak il-mod, mingħand dik il-persuna, korp jew awtorità, u taħt dawk il-kondizzjonijiet li l-Ministru jista' japprova bil-miktub.

Avvanzi mill-Gvern.
Sostitwit: XIII.1994.20. Emendat: XVII. 2002.106; IV. 2003.16.

25. Il-Ministru jista' javvanza lill-Awtorità dawk is-somom li jista' jaqbel li jkunu meħtieġa mill-Awtorità għall-qadi ta' kull funzjoni tagħha taħt dan l-Att, u jista' jagħmel dawk l-avvanzi taħt dawk il-patti u l-kondizzjonijiet li jista' jqis li jkunu xierqa. Kull avvanz bħal dak jista' jsir mill-Ministru mill-Fond Konsolidat, u mingħajr aktar approprjazzjoni barra dan l-Att, b'*warrant* li jġib il-firma tiegħu u li jawtorizza lill-*Accountant General* biex jagħmel dawk l-avvanzi.

Iffissar u allokazzjoni ta' profitti.
Emendat: XIII.1994.21; XVII. 2002.106; IV. 2003.15, 16; XVI. 2017.45.

26. (1) L-Awtorità għandha tistabbilixxi Fond ta' Riserva li fih għandu jigi allokat il-bilanċ għas-sena stabbilita fil-Prospett tal-Qligħ Verifikat:

Iżda dak il-fond m'għandu qatt jaqbeż l-ekwivalenti tal-Ispejjeż Operattivi reġistrati fis-sena finanzjarja preċedenti kif muri fir-Rendikonti Finanzjarji Verifikati.

(2) Ir-residwu ta' fondi tal-Awtorità għal kull sena finanzjarja għandu jiġi stabbilit wara li l-Awtorità tkun issodisfat l-infiq kurrenti kollu għal dik is-sena u wara li tkun għamlet dawk il-provvedimenti, magħduda provvedimenti għal kontinġenzi, kif ikun jidhrilha xieraq, u l-approprjazzjoni msemmija fis-subartikolu (1).

(3) Wara li jkunu saru l-allokazzjonijiet imsemmija fis-subartikoli (1) u (2) ta' dan l-artikolu, dak li jibqa' mir-residwu ta' fondi għandu jitħallas lill-Gvern.

Kontijiet u verifika.
Emendat: XV.1989.10; XIII.1994.21, 27. Sostitwit: XVII. 2002.106.

27. (1) L-Awtorità għandha tieħu ħsieb li jinżammu kotba tal-kontijiet xierqa u *records* oħra dwar l-operat tagħha u għandha tieħu ħsieb li ssir dikjarazzjoni tal-kontijiet dwar kull sena finanzjarja.

(2) Il-kontijiet tal-Awtorità jkunu verifikati minn awdituri maħtura mill-Bord tal-Gvernaturi minn fost persuni li jkunu kwalifikati biex jinħatru awdituri ta' kumpannija.

Dmir tal-Awtorità li tirrapporta lill-Kamra.
Emendat: XV. 1989.11; XXXI. 1990.8; XIII. 1994.21. Sostitwit: XVII. 2002.106. Emendat: XIX. 2010.14; V.2020.6.

28. L-Awtorità għandha, kmieni kemm jista' jkun iżda mhux aktar tard minn sitt xhur wara l-għeluq ta' kull sena finanzjarja annwali tagħha ċertifikata mill-awdituri flimkien ma' rapport dwar il-ħidmiet tagħha matul is-sena ta' qabel.

Eżenzjoni minn responsabbilità.
Emendat: XXXI. 1990.9; XIII. 1994.21. Sostitwit: XVII. 2002.106. Emendat: IV. 2003.16. Sostitwit: XIX. 2010.15. Emendat: XXI. 2015.8; VIII.2019.14. Sostitwit: V.2020.7.

29. (1) L-Awtorità, inklużi l-membri tal-Bord tal-Gvernaturi meta jkunu qed jaġixxu f'xi funzjoni assenjata lilhom taħt xi provvediment ta' dan l-Att, kull korp jew organu ieħor, inkluż kull kumitat jew sottokumitat, stabbilit taħt dan l-Att, u kull membru jew uffiċjal ta' dak il-korp jew organu, u l-uffiċjali u l-impjegati tal-Awtorità, ma jkunux responsabbli għall-ħlas ta' danni għal xi ħsara li tkun saret jew li naqset milli ssir fil-qadi tagħhom, jew fil-qadi intiż ta' xi funzjoni, jew fil-qadi tad-dmirijiet uffiċjali tagħhom, kemm-il darba l-għemil jew in-nuqqas jintwerew li ma jkunux saru, jew li naqsu milli jsiru, skont il-każ, b'kondotta ħażina intenzjonata.

(2) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, il-frażi "dan l-Att" għandha tinkludi kull Att ieħor amministrat mill-Awtorità u kull regolamenti jew Regoli maħruġin taħtu.

Eżenzjoni mit-taxxi.
Emendat: XV. 1989.13; XIII. 1994.28. Sostitwit: XVII. 2002.106.

30. L-Awtorità tkun eżentata minn kull responsabbiltà għall-ħlas tat-taxxa fuq l-*income*, taxxa fuq trasferimenti u dokumenti, u dazju tad-dwana u tas-sisa taħt xi liġi li tkun fis-seħħ dak iż-żmien.

Dispożizzjonijiet transitorji u kif jinftiehmu referenzi.
Miżjuda: VIII. 2019.15.

31. (1) Kwalunkwe deċiżjoni li ttieħdet mill-Kumitat ta' Kordinazzjoni, mill-Kunsill ta' Sorveljanza u mill-Bord tal-Amministrazzjoni u r-Riżorsi, qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan l-artikolu, għandha tkompli tapplika:

Iżda għall-finijiet ta' dan l-artikolu, il-kelma "deċiżjoni" għandha, fil-każ tal-Kunsill ta' Sorveljanza, tinkludi liċenzji maħruġa, approvazzjonijiet u awtorizzazzjonijiet mogħtija, u azzjonijiet regolatorji meħuda.

(2) Kwalunkwe referenza, fi kwalunkwe liġi, għad-Direttur Ġenerali jew għall-Uffiċjal Prinċipali tal-Operat tal-Awtorità għandhom jinqraw u jinftiehmu bħala referenza għall-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni tal-Awtorità kif definit fl-artikolu 2.

(3) Kwalunkwe referenza, fi kwalunkwe liġi, għall-Kumitat ta' Kordinazzjoni, il-Kunsill ta' Sorveljanza jew il-Bord tal-Amministrazzjoni u r-Riżorsi għandhom jinqraw u jinftiehmu bħala referenza għall-Kumitat Eżekuttiv u tinkludi referenza għal kwalunkwe sotto-kumitati, direttorati, funzjonijiet jew taqsimiet stabbiliti taħt dan l-Att, skont il-każ.

Miżjuda: XXI. 2015.9. Emendata: LXII.2020.6; LXXI.2021.4; LXXII.2021.3.

L-EWWEL SKEDA
IRKUPRU U RIŻOLUZZJONI
Artikolu 7B.

Tifsir.

1. (1) F'din l-Iskeda, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma titlobx xort'oħra:

"Awtorità Ewropea ta' Riżoluzzjoni" tfisser awtorità li tkun f'xi pajjiż jew territorju barra minn Malta li jkun fi Stat Membru jew Stat ŻEE, u li tkun teżerċita xi funzjoni li tikkorrispondi għall-funzjonijiet tal-Kumitat ta' Riżoluzzjoni taħt dan l-Att u Regolamenti dwar l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni;

"Awtorità ta' Riżoluzzjoni ta' pajjiż terz" tfisser awtorità li tkun qiegħda f'xi pajjiż jew territorju li mhuwiex Stat Membru jew Stat ŻEE u li jkun responsabbli biex iwettaq funzjonijiet komparabbli jew ekwivalenti għal dawk tal-Kumitat ta' Riżoluzzjoni konformement ma' dan l-Att;

"CRD" tfisser Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE, kif emendata minn żmien għal żmien, u li tinkludi kull miżura implimentattiva li tkun ġiet maħruġa jew li tista' tinħareġ taħtha;

"CRR" tfisser ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u li jemenda ir-Regolament (UE) Nru 648/2012, kif emendat minn żmien għal żmien, u tinkludi kull miżura ta' implimentazzjoni li tkun inħarġet jew li tista' tinħareġ taħtu;

"ditta ta' investiment" tfisser ditta ta' investiment kif imfissra fil-punt (2) tal-Artikolu 4(1) tal-CRR, li tkun suġġetta għall-ħtieġa ta' kapital inizjali stabbilita fl-Artikolu 28(2) tas-CRD;

"miżuri ta' riżoluzzjoni" tfisser xi waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

(*a*) il-bejgħ ta' negozju;

(*b*) istituzzjonijiet li jgħaqqdu;

(*ċ*) qsim tal-attiv; u

(*d*) finanzjament tax-xorta *bail in*;

"riżoluzzjoni" tfisser l-istrutturar ta' istituzzjoni ta' kreditu jew ditta ta' investiment permezz tal-applikazzjoni ta' xi miżura jew miżuri ta' riżoluzzjoni sabiex jintlaħaq xi wieħed jew aktar mill-għanijiet imsemmija fil-paragrafu 3(2);

"setgħat ta' riżoluzzjoni" tfisser is-setgħat mogħtija lill-Kumitat ta' Riżoluzzjoni kif hemm fir-Regolamenti dwar l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni.

(2) Kliem u frażijiet użati f'din l-Iskeda, iżda li mhumiex hawn imfissra, għandhom ikunu fil-kuntest tat-tifsir tal-BRRD.

Il-Kumitat ta' Riżoluzzjoni.

2. (1) Il-Kumitat ta' Riżoluzzjoni għandu jiżgura konformità sħiħa u kompluta mal-ħtiġiet u l-obbligi preskritti b'regolamenti magħmulin taħt dan l-Att, sew direttament, sew b'kollaborazzjoni mal-awtoritajiet Ewropej u ta' pajjiżi terzi ta' riżoluzzjoni, u jista', għal dawk l-għanijiet, jeżerċita kull setgħa li għandu taħt dan l-Att u taħt kull regolament magħmul taħtu.

(2) Il-Kumitat ta' Riżoluzzjoni għandu jkun magħmul minn tliet persuni, li jkunu persuna maħtura mill-Bank Ċentrali ta' Malta, persuna maħtura mill-Awtorità, u persuna maħtura mill-Ministeru responsabbli għall-Finanzi, li jkunu ddistingwew lilhom infushom f'affarijiet ta' xorta bankarja u finanzjarja jew li jkollhom esperjenza rilevanti fis-sorveljanza finanzjarja, fir-regolament, ir-riżoluzzjoni u l-falliment ta' istituzzjonijiet.

(3) Il-ħatra ta' dawk il-persuni għandha tkun għal dak it-terminu, li jkun perjodu ta' mhux aktar minn tliet snin, kif jista' jiġi speċifikat fl-ittra tal-ħatra, u jkunu eliġibbli li jerġgħu jinħatru għal perjodu massimu ta' żewġ termini jew inkella għal perjodu massimu ta' sitt snin, liema minnhom ikun l-itwal. Dawn il-persuni għandhom jirċievu dik ir-rimunerazzjoni li l-Awtorità tista' minn żmien għal żmien tistabbilixxi.

(4) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 6(3) sa (6) tal-Att għandhom, safejn dan ikun jgħodd, *mutatis mutandis* japplikaw

għall-eliġibilità, it-terminu tal-kariga, it-tmiem u r-riżenja tal-Kumitat ta' Riżoluzzjoni.

L-għanijiet tal-Kumitat ta' Riżoluzzjoni.

3. (1) Fit-twettiq tal-funzjonijiet ġenerali tiegħu, il-Kumitat ta' Riżoluzzjoni għandu, safejn ikun raġonevolment possibbli, jaġixxi b'tali mod li:

(*a*) jkun kompatibbli mal-għanijiet ta' riżoluzzjoni; u

(*b*) jnaqqas sew l-ispiża tar-riżoluzzjoni u jevita d-distruzzjoni tal-valur tal-istituzzjoni.

(2) L-għanijiet ta' riżoluzzjoni tal-Kumitat ta' Riżoluzzjoni huma biex:

(*a*) jissalvagwardaw il-kontinwità ta' funzjonijiet kritiċi;

(*b*) inaqqsu sew ir-riskji għall-istabbiltà finanzjarja;

(*ċ*) iħarsu l-fondi pubbliċi milli jnaqqsu d-dipendenza fuq sostenn finanzjarju pubbliku straordinarju;

(*d*) iħarsu d-depożitanti u l-investituri;

(*e*) iħarsu l-fondi tal-klijenti u l-attiv tal-klijenti.

(3) (*a*) Il-Kumitat ta' Riżoluzzjoni jkollu s-setgħa li jeħtieġ kull assistenza u kollaborazzjoni minn kull istituzzjoni, hekk kif din tista' tkun meħtieġa biex ikun jista' jwettaq il-funzjonijiet tiegħu taħt din l-Iskeda.

(*b*) Kull istituzzjoni li tista' tenħtieġ mill-Kumitat ta' Riżoluzzjoni biex tipprovdi l-assistenza u l-kollaborazzjoni tagħha kif hawn fis-subparagrafu (3)(a) għandha tikkonforma minnufih ma' talba bħal dik għalkollox, mingħajr dewmien u f'dak id-dettall li jista' jkun meħtieġ.

Funzjonijiet u setgħat tal-Kumitat ta' Riżoluzzjoni.

4. (1) Mingħajr preġudizzju għal kull funzjoni jew setgħa oħra mogħtija lilu minn dan l-Att jew minn xi liġi jew regolamenti oħra, il-Kumitat ta' Riżoluzzjoni għandu l-funzjoni li:

(*a*) jirrevedi u jiddeċiedi dwar ir-rakkomandazzjonijiet li jsirulu mis-Sezzjoni għar-Riżoluzzjoni mwaqqaf kif hawn f'din l-Iskeda, dwar deċiżjonijiet ta' riżoluzzjoni;

(*b*) jikkordina mal-Awtorità u jikkonsultaha, dwar affarijiet li jkollhom x'jaqsmu mal-estimi u r-riżorsi;

(*ċ*) jiskambja informazzjoni, fejn din tkun meħtieġa, mal-Awtorità;

(*d*) jwettaq dawk il-funzjonijiet l-oħra li jiġu assenjati lilu b'dan l-Att jew b'regolamenti magħmulin taħtu;

(*e*) japplika miżuri ta' riżoluzzjoni meta xi istituzzjoni tkun qiegħda tonqos jew x'aktarx li tonqos;

(*f*) jikkoopera mill-qrib mal-Awtorità u jikkonsulta magħha

fit-tħejjija, l-ippjanar u l-applikazzjoni ta' deċiżjonijiet ta' riżoluzzjoni, u f'kull każ ieħor meta tkun meħtieġa tali kooperazzjoni jew konsultazzjoni mis-CRD, mill-BRRD jew mis-CRR;

(*g*) jikkoopera mill-qrib u jikkonsulta mal-awtoritajiet, kemm lokali kif ukoll barranin, biex jikkoordina miżuri ta' riżoluzzjoni biex iħares l-istabbiltà finanzjarja fl-Istati Membri kollha u fl-Istati taż-ŻEE milquta u, meta xi grupp transkonfini jkun qiegħed jonqos jew x'aktarx li jonqos, sabiex jikseb l-eżitu l-aktar effettiv għall-grupp kollu fl-intier tiegħu, u fil-każijiet l-oħra kollha meta xi tali kooperazzjoni jew konsultazzjoni tkun meħtieġa mis-CRD, mill-BRRD jew mis-CRR.

(*h*) jikkoopera mal-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni Ewropej u ma' awtoritajiet ta' riżoluzzjoni ta' pajjiżi terzi dwar kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' riżoluzzjoni;

(*i*) jwaqqaf arranġament ta' finanzjament dwar riżoluzzjoni permezz ta' kontribuzzjonijiet obbligatorji mill-istituzzjonijiet;

(*j*) jikkomunika mal-Awtorità ta' Riżoluzzjoni d-deċiżjonijiet tiegħu dwar riżoluzzjoni li jeħtieġu implimentazzjoni;

(*k*) jimplimenta d-deċiżjonijiet dwar riżoluzzjoni imsemmija fil-punt (*j*);

(*l*) jassisti lill-Awtorità ta' Riżoluzzjoni fuq kull ħaġa li taqa' taħt din it-Taqsima, li fuqha l-Awtorità ta' Riżoluzzjoni tkun qiegħda tfittex għajnuna.

(2) Fit-twettiq tal-funzjonijiet ġenerali tiegħu, il-Kumitat ta' Riżoluzzjoni għandu:

(*a*) jiżgura li ma jkun hemm ebda kunflitt ta' interess mal-funzjonijiet ta' sorveljanza tal-Awtorità;

(*b*) jikseb l-approvazzjoni bil-miktub tal-Ministru, wara li jgħarraf lill-Awtorità ta' Riżoluzzjoni u l-Bank Ċentrali ta' Malta, qabel ma jittieħdu xi deċiżjonijiet li jista' jkollhom impatt dirett fiskali jew li jkollhom implikazzjonijiet sistematiċi;

(*ċ*) javża lill-Ministru, wara li jkun għarraf lill-Awtorità ta' Riżoluzzjoni, dwar kull deċiżjoni meħuda minnha konformement ma' dan l-Att.

(3) Il-Kumitat ta' Riżoluzzjoni għandu jkollu s-setgħat kollha meħtieġa biex ikun jista' jwettaq il-funzjonijiet tiegħu taħt dan il-paragrafu u biex jiżgura l-implimentazzjoni effettiva tad-dispożizzjonijiet tal-BRRD.

(4) Il-Kumitat ta' Riżoluzzjoni għandu jkollu wkoll is-setgħa li:

(*a*) jiġbor il-kontribuzzjonijiet mill-istituzzjonijiet għall-arranġamenti ta' finanzjament dwar ir-riżoluzzjoni;

(*b*) jistabbilixxi l-penali amministrattivi li għandhom

jitħallsu mill-istituzzjonijiet meta dawn jonqsu milli jikkonformaw ruħhom mad-deċiżjonijiet lilhom indirizzati;

(*ċ*) jimponi penali amministrattivi fuq persuna li l-kondotta tagħha, fil-fehma tal-Kumitat ta' Riżoluzzjoni, tammonta għal ksur ta' xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' xi regolamenti jew Regoli maħruġin taħtu u li jkunu jittrasponu l-BRRD;

(*d*) jimponi penali amministrattivi fuq persuna li tkun naqset milli tikkonforma ruħha ma' xi direttiva maħruġa mill-Kumitat ta' Riżoluzzjoni taħt dan l-Att jew ma' xi regolamenti jew Regoli maħruġin taħtu li jkunu jittrasponu l-BRRD; u

(*e*) jippubblika, jiġbor u jirkupra l-penali amministrattivi kollha imposti minnu skont dan il-paragrafu.

(5) (*a*) Fit-tħaddim tas-setgħat tiegħu taħt is-subparagrafi (4)(ċ) u (d), il-Kumitat ta' Riżoluzzjoni jista', b'avviż bil-miktub u mingħajr il-ħtieġa ta' smigħ fil-Qorti, jimponi fuq dik il-persuna piena amministrattiva:

(i) sa darbtejn l-ammont tal-benefiċċju li jinkiseb mill-kontravvenzjoni, sakemm dak il-benefiċċju jkun jista' jiġi stabbilit;

(ii) fil-każ ta' persuna fiżika, sa ħames miljun euro (€5,000,000); jew

(iii) fil-każ ta' persuna ġuridika, sa 10% mill-valur tal-bejgħ nett annwali totali tal-impriża matul is-sena kummerċjali ta' qabel inkluż il-qligħ gross li jkun jikkonsisti f'imgħax riċevut u dħul ieħor bħal dak, dħul minn ishma u titoli oħra b'rendiment varjabbli jew fiss, u dħul minn kummissjonijiet jew drittijiet li jitħallsu kif hemm fl-Artikolu 316 tal-CRR. Fil-każ ta' xi sussidjarja ta' impriża prinċipali, il-valur tal-bejgħ rilevanti jkun dak il-valur tal-bejgħ li jirriżulta mill-kontijiet konsolidati tal-impriża prinċipali ewlenija fis-sena kummerċjali ta' qabel.

(*b*) Meta l-Kumitat ta' Riżoluzzjoni jiddeċiedi li jimponi piena amministrattiva, dan għandu javża lill-persuna li fuqha tkun qiegħda tiġi imposta l-piena permezz ta' avviż bil-miktub.

(*ċ*) Meta l-persuna li tiġi notifikata bl-avviż imsemmi fil-punt (*b*):

(i) tonqos milli tħallas lill-Kumitat ta' Riżoluzzjoni l-ammont tal-piena amministrattiva fi żmien tletin jum min-notifika tal-avviż, u tonqos milli tappella mid-deċiżjoni tal-Kumitat ta' Riżoluzzjoni quddiem il-Qorti ta' Ġurisdizzjoni Ċivili; jew

(ii) tappella quddiem il-Qorti ta' Ġurisdizzjoni Ċivili u tonqos fi żmien ħmistax-il ġurnata mid-deċiżjoni ta' dik il-Qorti milli tħallas il-piena amministrattiva kif tkun ġiet konfermata jew varjata minn dik il-Qorti,

għaldaqstant, f'kull każ, l-ammont tal-piena amministrattiva, kif tkun ġiet imposta oriġinarjament jew kif tkun ġiet imnaqqsa jew miżjuda, kif jista' jkun il-każ, għandu jkun dovut lill-Kumitat ta' Riżoluzzjoni bħala dejn ċivili, u għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-punt (*d*).

(*d*) Avviż bħal dak imsemmi fil-punt (*b*), jew deċiżjoni tal-Qorti ta' Ġurisdizzjoni Ċivili, kif jista' jkun il-każ, għandhom malli ssir in-notifika tal-att ġudizzjarju ta' kopja tiegħu lill-persuna indikata fl-avviż, tikkostitwixxi titolu eżekuttiv għall-effetti u finijiet kollha tat-Titolu VII tat-Taqsima I tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

(6) Meta tiġi imposta piena amministrattiva mill-Kumitat ta' Riżoluzzjoni kif hawn f'dan l-artikolu, dan għandu jkun mingħajr preġudizzju għal kull konsegwenza oħra tal-att jew ommissjoni tal-ħati taħt il-liġi ċivili jew dik kriminali:

Iżda f'dawk il-każijiet kollha fejn il-Kumitat ta' Riżoluzzjoni jimponi piena amministrattiva dwar xi ħaġa li ssir jew li tiġi ommessa milli ssir minn xi persuna u dak l-att jew dik l-ommissjoni jkunu wkoll jikkostitwixxu reat kriminali, ebda proċedimenti ma jistgħu jittieħdu jew jitkomplew kontra dik il-persuna dwar dak ir-reat kriminali.

(7) Il-Kumitat ta' Riżoluzzjoni għandu jinnomina lil xi uffiċjal mis-Sezzjoni għar-Riżoluzzjoni biex jaġixxi bħala segretarju għal dak il-perjodu ta' żmien u taħt dawk il-pattijiet li l-Kumitat ta' Riżoluzzjoni jista' jqis li jkunu xierqa.

(8) Il-Kumitat ta' Riżoluzzjoni jista' jistieden lil kull persuna u jista' jeħtieġ lil kull uffiċjal tas-Sezzjoni għar-Riżoluzzjoni jew tal-Awtorità biex jattendu għal xi laqgħa tal-Kumitat ta' Riżoluzzjoni u jieħdu sehem fid-diskussjoni.

Pubblikazzjoni ta' pieni amministrattivi.

5. (1) L-Awtorità għandha tippubblika, fuq is-sit elettroniku uffiċjali tagħha u f'kull mezz ieħor ta' komunikazzjoni li jidhrilha xieraq, kull piena amministrattiva jew multa għal kontravvenzjonijiet tad-dispożizzjonijiet tal-BRRD imposti mill-Kumitat ta' Riżoluzzjoni taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kull regolament magħmul jew Regoli maħruġin taħtu. Dawk il-publikazzjonijiet għandhom ikunu jinkludu informazzjoni fuq it-tip u x-xorta tal-kontravvenzjoni u l-identità tal-persuna li tiġi imposta l-penali amministrattiva fuqha, mingħajr ebda dewmien żejjed wara li dik il-persuna tkun ġiet mgħarrfa b'dawk il-pieni:

Iżda f'dawk il-każijiet meta jsir appell mill-persuna li fuqha tiġi imposta xi piena amministrattiva jew multa, l-Awtorità

għandha, mingħajr ebda dewmien żejjed, tippubblika wkoll fuq is-sit elettroniku uffiċjali tagħha u f'kull mezz ieħor ta' komunikazzjoni li tqis xieraq, informazzjoni fuq l-istat tal-appell u r-riżultat tiegħu.

(2) L-Awtorità għandha tippubblika l-penali amministrattivi għal kull kontravvenzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-BRRD, imposti mill-Kumitat ta' Riżoluzzjoni taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kull regolament magħmul jew Regoli maħruġin taħtu, fuq bażi anonima, f'xi ċirkostanza minn dawn li ġejjin:

(*a*) meta l-penali amministrattiva tiġi imposta fuq persuna fiżika u, wara stima preċedenti obbligatorja, il-pubblikazzjoni ta' *data* personali tkun sproporzjonata;

(*b*) meta l-pubblikazzjoni tkun tipperikola l-istabbiltà tas-swieq tal-finanzjarji jew xi investigazzjoni kriminali li tkun qiegħda ssir;

(*ċ*) meta l-pubblikazzjoni tikkawża, safejn ikun jista' jiġi stabbilit, ħsara sproporzjonata lill-istituzzjonijiet, l-entitajiet imsemmija fil-punt (*b*), (*ċ*) jew (*d*) tal-Artikolu 1(1) tal-BRRD jew tal-persuni fiżiċi involuti:

Iżda l-pubblikazzjoni fuq bażi anonima f'ċirkostanzi bħal dawn għandha tkun miżura eċċezzjonali li tkun tinħtieġ li tiġi ġustifikata b'rapport dettaljat kompilat mill-Kumitat ta' Riżoluzzjoni:

Iżda wkoll meta ċ-ċirkostanzi msemmija f'dan is-subartikolu x'aktarx li jtemmu f'perjodu ta' żmien raġonevoli, il-pubblikazzjoni taħt dan l-artikolu tista' tiġi posposta għal dak il-perjodu ta' żmien.

(3) L-informazzjoni li tiġi pubblikata kif hawn f'dan l-artikolu għandha tibqa' tidher fuq is-sit elettroniku uffiċjali tal-Awtorità għal perjodu ta' mhux anqas minn ħames snin. Id-*data* personali għandha tinżamm fuq is-sit elettroniku uffiċjali tal-Awtorità u fuq kull mezz ieħor ta' komunikazzjoni li jidhrilha xieraq biss għall-perjodu meħtieġ, kif hemm fid-dispożizzjonijiet tal-liġi ta' Malta dwar il-protezzjoni tad-*data*.

Setgħa li jiġi rkuprat id-dejn.

6. Il-Kumitat ta' Riżoluzzjoni jista' jibda proċedimenti quddiem il-Qorti ta' Ġurisdizzjoni Ċivili għall-irkupru bħala dejn kull ammont ta' penali amministrattivi li jkunu dovuti lilha taħt din it-Taqsima.

Setgħa li jinħarġu direttivi.

7. (1) Mingħajr preġudizzju għal kull setgħa mogħtija f'dan l-Att, il-Kumitat ta' Riżoluzzjoni jista', kull meta jidhirlu li jkun hekk meħtieġ, jagħti, b'avviż bil-miktub, dawk id-direttivi li jista' jqis li jkunu xierqa fiċ-ċirkostanzi biex ikunu jistgħu jitwettqu l-funzjonijiet u d-dmirijiet preskritti b'dan l-Att, u b'kull regolament magħmul jew Regoli maħruġin taħtu u li jittrasponu l-BRRD.

(2) Is-setgħa li jingħataw direttivi taħt dan l-artikolu għandha

tinkludi s-setgħa li tiġi varjata, mibdula, miżjuda jew irtirata kull direttiva, kif ukoll is-setgħa li jinħarġu direttivi ġodda jew aktar direttivi.

(3) Kull persuna li jingħatalha avviż kif hemm fis-subparagrafu (1) għandha tobdi, tħares u xort'oħra tagħti seħħ lil kull direttiva bħal dik fiż-żmien u bil-mod li jkun hemm dikjarat fid-direttiva.

(4) Meta l-Kumitat ta' Riżoluzzjoni jkun sodisfatt li ċ-ċirkostanzi jkunu hekk jeħtieġu, dan jista' f'kull żmien jippubblika kull direttiva li jkun ħareġ kif hawn f'dan il-paragrafu.

Is-Sezzjoni għar-Riżoluzzjoni.

8. (1) Għandu jkun hemm Sezzjoni għar-Riżoluzzjoni li twettaq il-funzjonijiet assenjati lilha taħt dan l-Att, u hekk kif jista' jiġi assenjat lilha mill-Kumitat ta' Riżoluzzjoni.

(2) Is-Sezzjoni għar-Riżoluzzjoni għandha minn żmien għal żmien tgħarraf lill-Kumitat ta' Riżoluzzjoni fuq l-attivitajiet u l-iżviluppi li jaqgħu fil-qasam ta' kompetenza tagħha.

(3) Is-Sezzjoni għar-Riżoluzzjoni għandha tkun magħmula minn Direttur tal-Uffiċċju, u minn dak l-għadd ta' impjegati kif jista' jkun meħtieġ biex ikunu jistgħu jitwettqu l-funzjonijiet tagħha kif imiss.

(4) Is-Sezzjoni għar-Riżoluzzjoni għandha l-funzjoni li:

(*a*) tevalwa jekk istituzzjoni tkunx qiegħda tonqos jew x'aktarx li tonqos, wara li tikkonsulta lill-Awtorità;

(*b*) tfassal pjanijiet ta' riżoluzzjoni, wara li tikkonsulta lill-Awtorità, fuq kif għandha tittratta l-istress finanzjarju jew xi nuqqas mill-istituzzjonijiet, inklużi fil-livell ta' grupp ta' kumpanniji;

(*ċ*) twettaq l-istima tar-riżolvibiltà ta' istituzzjonijiet;

(*d*) tikkoopera, tkun medjatur u tiskambja informazzjoni, kif meħtieġ, mas-Sezzjonijiet rispettivament responsabbli għas-superviżjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ta' ditti ta' investiment fi ħdan l-Awtorità.

Rimedji għal deċiżjoni jew azzjoni ħażina.

9. Meta jkun meħtieġ li jitħarsu l-interessi ta' terzi li jkunu qegħdin jaġixxu *in bona fede* li jkunu akkwistaw ishma, titoli oħra ta' proprjetà, attiv, drittijiet jew passiv ta' xi istituzzjoni taħt ir-riżoluzzjoni bis-saħħa tal-użu ta' għodda ta' riżoluzzjoni jew l-eżerċizzju tas-setgħat ta' riżoluzzjoni mill-Kumitat ta' Riżoluzzjoni, l-annullament ta' deċiżjoni tal-Kumitat ta' Riżoluzzjoni m'għandux ikun jolqot lil xi atti amministrattivi jew operazzjonijiet sussegwenti konklużi mill-Kumitat ta' Riżoluzzjoni li kienu bbażati fuq id-deċiżjoni annullata. F'dak il-każ, ir-rimedji għal deċiżjoni jew azzjoni skorretta mill-Kumitat ta' Riżoluzzjoni għandha tkun limitata għal kumpens għat-telf imġarrab mill-appellant bħala riżultat tad-deċiżjoni jew tal-Att.

Ħruġ ta' mandat kawtelatorju.

10. Minkejja kull liġi oħra, ebda mandat kawtelatorju jew ordni oħra taħt xi liġi oħra m'għandhom jinħarġu mill-Qorti jew mit-Tribunal biex iżommu lill-Kumitat ta' Riżoluzzjoni milli jieħu xi azzjoni, inkluża xi miżura ta' prevenzjoni ta' kriżi jew xi miżura ta' maniġġar ta' kriżijiet, taħt dan l-Att, jew taħt xi regolamenti maħruġin taħtu jew taħt xi liġi oħra.

Funzjonijiet u setgħat tal-Awtorità.

11. (1) B'żieda mas-setgħat mogħtija lill-Awtorità taħt dan l-Att, l-Att dwar il-Kummerċ Bankarju, u l-Att dwar is-Servizzi ta' Investiment, l-Awtorità għandu jkollha s-setgħa li:

(*a*) tistabbilixxi l-penali amministrattivi li jitħallsu mill-istituzzjonijiet talli jonqsu milli jikkonformaw ruħhom ma' deċiżjonijiet maħruġa mill-Awtorità u indirizzati lilhom;

(*b*) timponi penali amministrattivi fuq kull persuna li l-kondotta tagħha, fil-fehma tal-Awtorità, tammonta għal ksur ta' xi dispożizzjoni minn dawk ta' dan l-Att jew ta' xi regolamenti jew Regoli maħruġin taħthom li jittrasponu l-BRRD li fihom l-istituzzjoni jkollha xi obbligu lejn l-Awtorità;

(*ċ*) timponi penali amministrattiva fuq xi persuna li tkun naqset milli tikkonforma ruħha ma' xi direttiva maħruġa mill-Awtorità taħt dan l-Att jew xi regolamenti jew Regoli maħruġin taħtu li jittrasponu l-BRRD;

(*d*) tippubblika, tiġbor u tirkupra kull penali amministrattivi li hija timponi skont dan il-paragrafu:

Iżda fl-eżerċizzju tas-setgħat elenkati fis-subparagrafi (*a*) sa (*d*), id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 4(5), 4(6) u 5 ta' din l-Iskeda għandhom ikunu japplikaw *mutatis mutandis*, u iżda wkoll kull referenza għal "il-Kumitat ta' Riżoluzzjoni" għandha titqies bħala referenza għal "l-Awtorità", u kull referenza għal "il-Qorti ta' Ġurisdizzjoni Ċivili" jew "il-Qorti" għandha titqies bħala referenza għal "it-Tribunal";

(*e*) toħroġ, b'avviż bil-miktub, dawk id-direttivi fuq kull persuna kif jista' jidhrilha xieraq fiċ-ċirkostanzi biex twettaq il-funzjonijiet u d-dmirijiet preskritti b'dan l-Att u kull regolamenti jew Regoli maħruġin taħtu li jittrasponu l-BRRD, u fl-eżerċizzju ta' dik is-setgħa, id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 7 ta' din l-Iskeda għandhom ikunu japplikaw *mutatis mutandis*, u kull referenza għal "il-Kumitat ta' Riżoluzzjoni" għandha titqies bħala referenza għal "l-Awtorità"; u

(*f*) tibda proċedimenti quddiem il-Qorti ta' Ġurisdizzjoni Ċivili biex tirkupra bħala dejn ammont ta' penali amministrattivi dovut lilha taħt din l-Iskeda.

(2) L-Awtorità għandu jkollha s-setgħat kollha li jkunu meħtieġa biex jippermettulha twettaq il-funzjonijiet tagħha taħt dan

il-paragrafu biex tiżgura l-implimentazzjoni effettiva tad-dispożizzjonijiet tal-BRRD li jimponu drittijiet u obbligi fuq l-awtoritajiet kompetenti, u, kif xieraq, is-setgħat tal-Awtorità kif imsemmija f'dan il-paragrafu għandhom jiġu interpretati u applikati skont id-dispożizzjonijiet tal-BRRD.